



BeMa Immobilien, Inh. Bernhard Mathes, M. Eng.

Steinstraße 14/1, 71229 Leonberg

Tel: +49 176 4534 9944

Email: bema-immobilien@gmx.de

www.bemaimmobilien.de

Gutachten

zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer



Abbildung 1: Einzelne Eigentumswohnung Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen (WE4)

Einzelne Eigentumswohnung Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen (WE4)

Restnutzungsdauer: 15 Jahre

Auftraggeber der Wertermittlung:

Württembergischer Wohnkonzepte GmbH
Jesinger Str. 66
73230 Kirchheim unter Teck

Wertermittlungsstichtag:

18.01.2026

Erstellungsdatum:

09.08.2026

Aktenzeichen des Gutachtens:

AZ-R-2026-1370

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Abbildungsverzeichnis	4
Literaturverzeichnis und Quellenangaben.....	5
1. Zusammenstellung wesentlicher Daten	7
2. Allgemeine Angaben	8
2.1. Vorbemerkungen und gesetzliche Bestimmungen	8
2.2. Sachverständige Qualifikationen und Kompetenzen	9
2.3. Restnutzungsdauer nach § 4 Abs. (3) ImmoWertV 2021	9
2.4. Bewertungsobjekt.....	10
2.5. Rechtlicher Hinweis zum Gutachten.....	10
3. Grundsätze der Alterswertminderung	11
3.1. Vorbemerkung.....	11
3.2. Alterswertminderung nach § 23 ImmoWertV	12
3.3. Lineare Alterswertminderung.....	12
3.4. Alterswertminderung nach Vogels.....	12
3.5. Alterswertminderung nach Ross	12
3.6. Parabelförmige Alterswertminderung	13
4. Relevanz der Ermittlung der Restnutzungsdauer von Immobilien	14
4.1. Relevanz in der Wertermittlung	14
4.2. Relevanz in der Investitionsplanung	14
4.3. Steuerliche Relevanz	14
5. Ermittlungsverfahren und Betrachtungsweisen	16
5.1. Technische Nutzungsdauer	16
5.1.1. Allgemeine Informationen.....	16
5.1.2. Grad der Abnutzung des Gebäudes	19
5.1.3. Zustandsermittlung von Immobilien mittels Verfahren ERAB.....	19
5.1.4. Bauphysikalische Beurteilung des Gebäudes	22
5.1.5. Darstellung der CRREM-Methode	22
5.1.6. Zusammenfassende Beurteilung des technischen Verschleißes	23
5.2. Wirtschaftliche Nutzungsdauer	35
5.3. Rechtliche Nutzungsdauer.....	36
5.4. Auswahl einer Abschreibungsmethode	37
6. Beschreibung des Hauptgebäudes.....	39
6.1. Grundsätze einer Begutachtung	39

6.2.	Zusammenfassung Ortstermin zur Plausibilisierung durch den Sachverständigen.....	39
6.3.	Informationen zum Gebäude	42
6.4.	Bautechnische Beschreibung.....	42
6.4.1.	Detaillierte Beschreibung des Gebäudes	42
6.4.1.1.	Fundament und Keller.....	43
6.4.1.2.	Außenwände	43
6.4.1.3.	Innenwände	43
6.4.1.4.	Decken	43
6.4.1.5.	Dach	43
6.4.1.6.	Fenster.....	43
6.4.1.7.	Heizung	43
6.4.1.8.	Sanitäranlagen.....	44
6.4.1.9.	Keller.....	44
6.4.1.10.	Wärmedämmung.....	44
6.5.	Bauteilbezogene Analyse zur Einschätzung der Restnutzungsdauer	45
7.	Bewertung der Restnutzungsdauer.....	47
7.1.	Technische Restnutzungsdauer	47
7.2.	Wirtschaftliche Restnutzungsdauer	47
7.2.1.	Gesamtnutzungsdauer.....	47
7.2.2.	Gebäudealter und fiktives Baujahr	48
7.2.3.	Durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen	48
7.2.4.	Ermittlung des Modernisierungsgrades für das Ermittlungsobjekt	49
7.2.5.	Berechnung der Restnutzungsdauer	51
8.	Nachfolgenutzung des Gebäudes	54
8.1.	Mögliche alternative Nachfolgenutzungen des Gebäudes	54
8.2.	Marktübliche Mieten und Mietprognosen: Potenziale für die Nachfolgenutzung.....	55
9.	Anerkennung durch die Finanzverwaltung und Finanzgerichtsbarkeit	60
10.	Zusammenfassung und Schlusserklärung des Sachverständigen.....	63
Anlagen		65
	Grundrisse.....	65
	Objektbilder der Vor-Ort-Besichtigung vom 31.07.2026	66
	Objektbilder (vom Eigentümer zur Verfügung gestellt).....	75
	Energieausweis	79
	Lageplan	80

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einzelne Eigentumswohnung Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen (WE4)	1
Abbildung 2: Zustands-Zeit - Diagramm mit Instandhaltungsmaßnahmen	10
Abbildung 3: Wertminderung wegen Alters nach § 23 WertV	11
Abbildung 4: Aufteilung Bauteile nach DIN 276 -1	18
Abbildung 5: Einteilung der Bereiche des Abnutzungsvorrats und Darstellung eines Beispielabnutzungsverlaufs	20
Abbildung 6: Systemdarstellung zur Ermittlung des Abnutzungsvorrats	21
Abbildung 7: Mietpreisentwicklungen in Deutschland	57
Abbildung 8: Preise für Mietshäuser und Wohnungsmieten in Deutschland	57
Abbildung 9: Entwicklung der Mietpreise für Wohnraum in Deutschland	58
Abbildung 10: Grundriss Wohnung Nr. 4	65
Abbildung 11: Außenansicht	66
Abbildung 12: Hauseingang	66
Abbildung 13: Treppenhaus, Erdgeschoss	67
Abbildung 14: Treppenhaus, Obergeschoss	67
Abbildung 15: Treppenhaus, Dachgeschoss	68
Abbildung 16: Wohnungseingang, Wohnung Nr. 4	68
Abbildung 17: Wohnzimmer	69
Abbildung 18: Balkon	69
Abbildung 19: Schlafzimmer	70
Abbildung 20: Küche	70
Abbildung 21: Badezimmer	71
Abbildung 22: Kellertreppen	71
Abbildung 23: Kellerflur	72
Abbildung 24: Kellerräume I	72
Abbildung 25: Kellerräume II	73
Abbildung 26: Kellerräume III	73
Abbildung 27: Waschküche	74
Abbildung 28: Außenansicht	75
Abbildung 29: Treppenhaus I	75
Abbildung 30: Treppenhaus II	76
Abbildung 31: Wohnzimmer	76
Abbildung 32: Schlafzimmer	77
Abbildung 33: Küche	77
Abbildung 34: Badezimmer	78
Abbildung 35: Liegenschaftskarte	80

Literaturverzeichnis und Quellenangaben

1. RWTH Aachen, Bauen im Bestand – Die Neufassung der Instandhaltungs-Richtlinie 2016
2. Vgl. § 6 Abs. 6 ImmoWertV
3. Fritz Schmoll, Basiswissen Immobilienwirtschaft, Vahlen Verlag, München, 2016
4. Kleiber, S.: WertV 1998 Erläuterte Ausgabe, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 1999
5. Bernhard Metzger: Wertermittlung von Immobilien und Grundstücken, Haufe Verlag, Freiburg, 2010
6. Manfred Vogels: Grundstücks- und Gebäudebewertung marktgerecht, Bauverlag, Wiesbaden und Berlin, 1996
7. Marlies Brunner: Kapitalanlage mit Immobilien, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2010
8. vgl. Anlage 8a WertR 2006
9. Jürgen Simon: Grundlagen der Grundstückswertermittlung Sachwertverfahren nach SW-RL, Technische Hochschule Anhalt, 2018
10. Stefan Haas: Modell zur Bewertung wohnwirtschaftlicher Immobilien-Portfolios unter Beachtung des Risikos, Gabler Verlag, Wuppertal, 2010
11. vgl. hierzu: Grundstücksmarktberichte der örtlichen Gutachterausschüsse
12. §33 i.V.m. §21 Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)
13. Stefan Kofner: Investitionsrechnung für Immobilien, Haufe Verlag, Freiburg, 2016
14. Uwe Schönfelder: Zustandsermittlung von Immobilien mittels Verfahren ERAB – Grundlagen für Instandhaltungsstrategien, Werner Verlag, Köln, 2012
15. Hergen Schreck: Wirtschaftliches Grundwissen, Wiley Verlag, Wustrow, 2012
16. Kerry-U. Brauer: Grundlagen der Immobilienwirtschaft, Springer Verlag, Leipzig, 2018
17. Franz J. Sartor: Wohnwirtschaftliche Immobilienfinanzierung, De Gruyter Verlag, Berlin, 2010
18. Jörg Stroisch: Immobilien bewerten leicht gemacht, Haufe Verlag, Freiburg, 2010
19. Philipp K.M. Lindmayer, Geldanlage und Steuer 2019, Springer Verlag, Wiesbaden, 2019
20. Dieter Brümmerhoff/Heinrich Lützel: Lexikon der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München, 2002
21. Vgl. https://www.facility-management.de/download/336949/20154_334240.indd.pdf
22. Vgl. <https://www.crrem.eu/>
23. Vgl. CRREM Risk Assessment Reference Guide
24. Thomas Lenz: Die Bilanzierung von Immobilien nach IFRS, Eul Verlag, Münster, 2009
25. Matthias Thomas: Immobilienwirtschaftslehre – Management, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2017
26. Steffen Metzner: Immobilienökonomische Methoden zur Entscheidungsunterstützung und Planung, BoD Verlag, Leipzig
27. Kathrin Köhling: Barwertorientierte Fair Value-Ermittlung für Renditeimmobilien in der IFRS-Rechnungslegung, Eul Verlag, Köln, 2011
28. Anlage 1 zu § 12 Absatz 5 Satz 1 ImmoWertV
29. Hans-Georg Tillmann/Wolfgang Kleiber: Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts von Grundstücken, 2017
30. SW-RL Anlage 4
31. Anlage 2, II.2 zu §12 Absatz 5 Satz 1 ImmoWertV

- 32. Vgl. <https://de.statista.com/statistik/>
- 33. Vgl. <https://www.bundesbank.de>
- 34. Vgl. <https://www.profinance.de/>
- 35. Vgl. <https://www.immobilienscout24.de>
- 36. Vgl. <https://www.immoportal.com/mietspiegel/>
- 37. Vgl. Anzinger in Herrmann/Heuer/Raupach, § 7 EStG Anm. 307
- 38. vgl. BFH-Urteil vom 28.07.2021 IX R 25/19, BFH/NV 2022, 108
- 39. vgl. BFH-Urteil vom 28.09.1971 VIII R 73/68, BStBl. II 1972, 176; FG Köln, Urteil vom 23.01.2001, 8 K 6294/95, EFG 2001, 675
- 40. Finanzgericht Köln, Urteil vom 23.03.2022, 6 K 923/20

1. Zusammenstellung wesentlicher Daten

Bewertungsobjekt:	Einzelne Eigentumswohnung
Objektadresse:	Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen (WE4)
Aktenzeichen des Gutachters:	AZ-R-2026-1370
Auftraggeber:	Württembergischer Wohnkonzepte GmbH Jesinger Str. 66 73230 Kirchheim unter Teck
Objekteigentümer:	Siehe Auftraggeber
Zweck des Gutachtens:	Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer
Vorliegende Unterlagen:	- Angaben und Informationen des Auftraggebers - Grundrisse - Energieausweis - Lageplan
Ermittlungsstichtag:	18.01.2026
Vor-Ort-Besichtigung:	31.07.2026
Erstellung des Gutachtens:	09.08.2026

Dieses Gutachten besteht (inkl. aller Anlagen) aus insgesamt 80 Seiten.

2. Allgemeine Angaben

2.1. Vorbemerkungen und gesetzliche Bestimmungen

Beim vorliegenden Gutachten handelt es sich um ein Gutachten zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer.

Alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zu den tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen sowie des Grund und Bodens erfolgten nach den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten und gemäß Auftrag notwendigen Informationen.

Die Abnutzung und der technische Verschleiß werden auf Grundlage einer sachverständigen Gesamtwürdigung bewertet, die sich aus den erkennbaren Gegebenheiten des Gebäudes, den typischen Ausführungen vergleichbarer Baualtersklassen sowie der langjährigen praktischen Erfahrung des Sachverständigen ableitet. Die Restnutzungsdauer der tragenden Gebäudestruktur bildet dabei einen wesentlichen Orientierungsrahmen. Im Mittelpunkt steht stets die individuelle Betrachtung des konkreten Objekts im Zusammenspiel aller relevanten Einflussfaktoren. Die Modellansätze der ImmoWertV fließen hierbei unterstützend ein, stellen jedoch nur einen Teil der umfassenden fachlichen Beurteilung dar.

Auszugehen ist regelmäßig von der technischen Nutzungsdauer, also dem Zeitraum, in dem sich das Gebäude substanstechnisch abnutzt. Technische und wirtschaftliche Nutzungsdauer fallen in der Regel zusammen. Sofern die wirtschaftliche Nutzungsdauer ausnahmsweise kürzer als die technische Nutzungsdauer ist, können sich die Steuerpflichtigen hierauf berufen (BFH-Urteile vom 28. Juli 2021, a. a. O.; vom 19. November 1997, X R 78/94, BStBl II 1998 S. 59; und vom 18. September 2003, X R 54/01, BFH/NV 2004 S. 474, m. w. N.). Bei Gebäuden, bei denen die objektiven Umstände im Einzelfall eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer vermuten lassen als die sich aus der Anwendung des typisierten festen AfA-Satzes ergebende Nutzungsdauer, kann – in begründeten Ausnahmefällen – anstelle der AfA nach § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG die der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechende AfA vorgenommen werden (§ 7 Absatz 4 Satz 2 EStG).

Eine mit wirtschaftlicher Entwertung begründete kürzere tatsächliche Nutzungsdauer kann der AfA nur zugrunde gelegt werden, wenn das Gebäude vor Ablauf der technischen Nutzungsdauer objektiv wirtschaftlich verbraucht ist, d.h. wenn die Möglichkeit einer wirtschaftlich sinnvollen (anderweitigen) Nutzung oder Verwertung endgültig entfallen ist (BFH-Urteil vom 4. März 2008, IX R 16/07, BFH/NV S. 1310).

Eine Überprüfung der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen einschließlich Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezüglich des vorhandenen Bestandes und der Nutzung baulicher Anlagen wurden nicht vorgenommen.

Mit dem Sachverständigenvertrag werden nur Rechte der Vertragsschließenden begründet. Nur der Auftraggeber und der Sachverständige können aus dem Sachverständigenvertrag und dem Gutachten gegenseitige Rechte geltend machen. Vom Auftraggeber erfolgt die Verwendung des Gutachtens ausschließlich für den gemäß im Gutachtauftrag vereinbarten Zweck. Ansprüche Dritter, gleich welcher Art, können dem Gutachter gegenüber nicht gestellt werden. Gegenüber Dritten wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine Haftung übernommen.

2.2. Sachverständige Qualifikationen und Kompetenzen

Dieses Gutachten zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von Immobilien wurde durch die fachkundige Expertise der BeMa Immobilien erstellt. Diese Fachkompetenzen manifestieren sich durch:

- Zertifizierung nach DIN EN ISO/ IEC 17024 nach dem akkreditierten Institut DIAZert Zertifizierungsstelle Deutsche Immobilien-Akademie – DIA Consulting AG (Zertifikat Nr. DIA-IB-1187)
- Zertifizierung nach DIN EN ISO/ IEC 17024 nach dem akkreditierten Institut für Qualitätssicherung & Zertifizierung – IQ-ZERT GmbH & Co. KG (Zertifikat Nr. S 1414)
- Master of Science, Bauingenieurwesen, Schwerpunkt Renovierungen und Modernisierungen von Gebäuden
- TÜV Rheinland zertifizierter Immobilienwertermittler nach der TRA (TÜV Rheinland Akademie)
- DEKRA zertifizierter Sachverständige für Immobilienbewertung (Zertifikats-Register-Nr.: PC22413-103)
- Zertifizierungsverfahren für Immobilienbewertung entsprechend dem Programm zur Zertifizierung von Personen der DEKRA Certification GmbH (DCG) und auf der Grundlage der DIN EN ISO 17024 in der jeweils gültigen Fassung und Norm
- DEKRA zertifizierter Sachverständige für Schimmelpilzbewertung (Zertifikats-Register-Nr.: PC23404-052 + PC23404-055)
- Mitglied im Deutschen Gutachter- und Sachverständigen-Verband (DGuSV)
- Über 10 Jahre Erfahrung und Expertise in der Bebauung von Grundstücken, Modernisierungen und Renovierungen von Bestandsimmobilien und Immobilienverwaltung
- Nachgewiesene Weiterbildungen für die Bauschadenbeurteilung von Immobilien

2.3. Restnutzungsdauer nach § 4 Abs. (3) ImmoWertV 2021

Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre betrachtet, in denen die baulichen (und sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach auch in der vorrangig substanzenorientierten Sachwertermittlung entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durchgeführte Modernisierungen die Restnutzungsdauer verlängern, unterlassene Instandhaltung oder andere Gegebenheiten die Restnutzungsdauer jedoch auch verkürzen können.¹ Unter Modernisierungen sind dabei Maßnahmen zu verstehen, die eine wesentliche Verbesserung der Wohn- oder sonstigen Nutzungsverhältnisse oder wesentliche Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken.

¹ Vgl. § 4 Abs. 3 ImmoWertV 2021

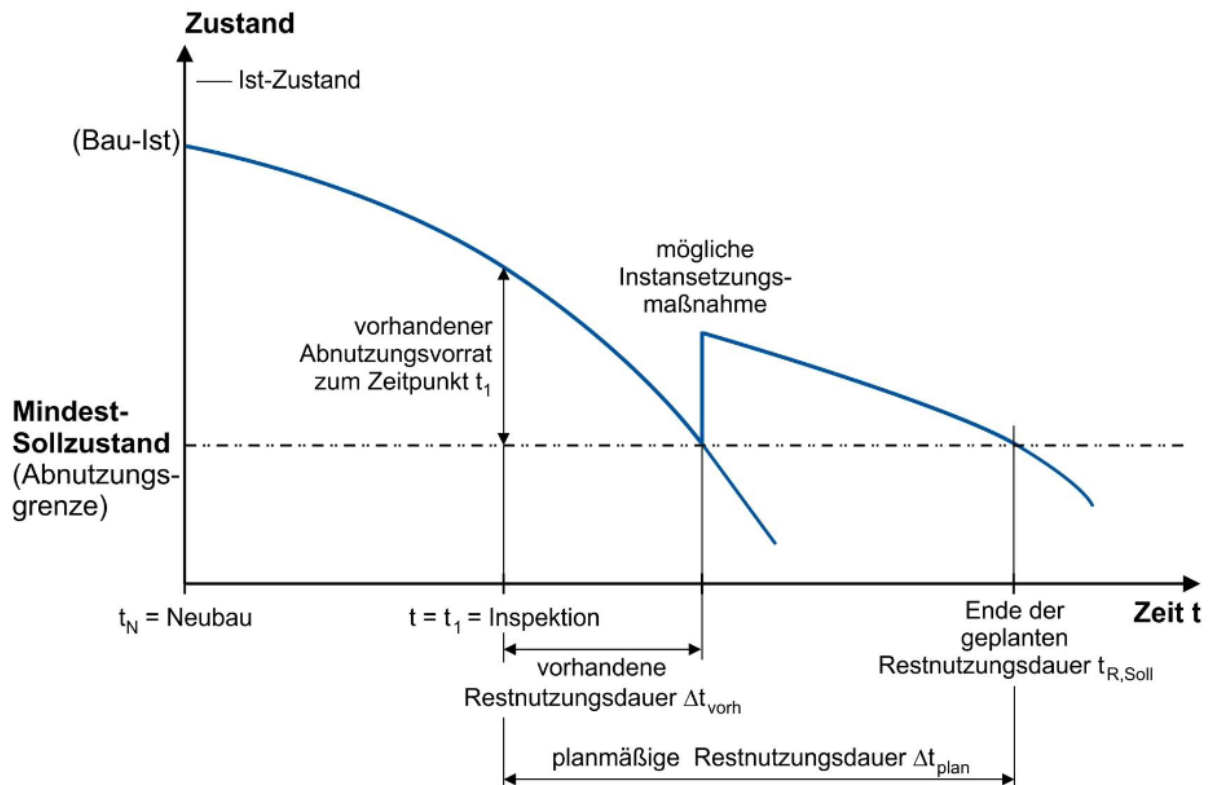


Abbildung 2: Zustands-Zeit - Diagramm mit Instandhaltungsmaßnahmen²

2.4. Bewertungsobjekt

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um eine einzelne Eigentumswohnung in der Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen (WE4). Das Bewertungsobjekt wird vom Auftraggeber vermietet beziehungsweise wird zur Vermietung vorgesehen.

2.5. Rechtlicher Hinweis zum Gutachten

Dieses Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Der unterzeichnende Sachverständige besitzt das Urheberrecht an diesem Gutachten. Die Vervielfältigung oder Speicherung des Gutachtens in elektronischer Form ist untersagt. Der Auftraggeber hat bei Bedarf die Möglichkeit weiterer Abschriften kostenpflichtig anzufordern.

Das Gutachten wurde ausschließlich für den in Kap. 1. aufgeführten Auftraggeber sowie den genannten Zweck erstellt. Die Verwendung über den angegebenen Zweck hinaus (auch in Auszügen) bedarf der schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Ebenso dient dieses Gutachten nicht zur Erhebung von möglichen marktüblichen Mieterträgen.

Der Sachverständige haftet nicht für die vom Auftraggeber oder sonstigen Dritten übermittelten Daten, es sei denn er hätte die Unrichtigkeit erkennen müssen (grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz).

² RWTH Aachen, Bauen im Bestand – Die Neufassung der Instandhaltungs-Richtlinie 2016
Ratingen_Raupach2016.pptx

3. Grundsätze der Alterswertminderung

3.1.Vorbemerkung

Als Alterswertminderung wird die Wertminderung einer Sache während ihrer Lebensdauer bzw. Gesamtnutzungsdauer aufgrund von Verschleiß, Abnutzung, Verbrauch oder sonstigen Alterungsvorgängen bezeichnet. Dies bezieht sich auf den Zeitpunkt zwischen der Bauwerkfertigstellung und dem Wertermittlungsstichtag.³

Da die tatsächliche Alterswertminderung erst in der Retrospektive genau festgestellt werden kann, behilft man sich für die Zwecke einer Vorhersage verschiedener Näherungsverfahren.

Diese Näherungsverfahren werden in Folge zunächst grafisch dargestellt und anschließend erläutert. Je nach angewendetem Verfahren verbleibt am Ende der Lebensdauer noch ein Restwert:

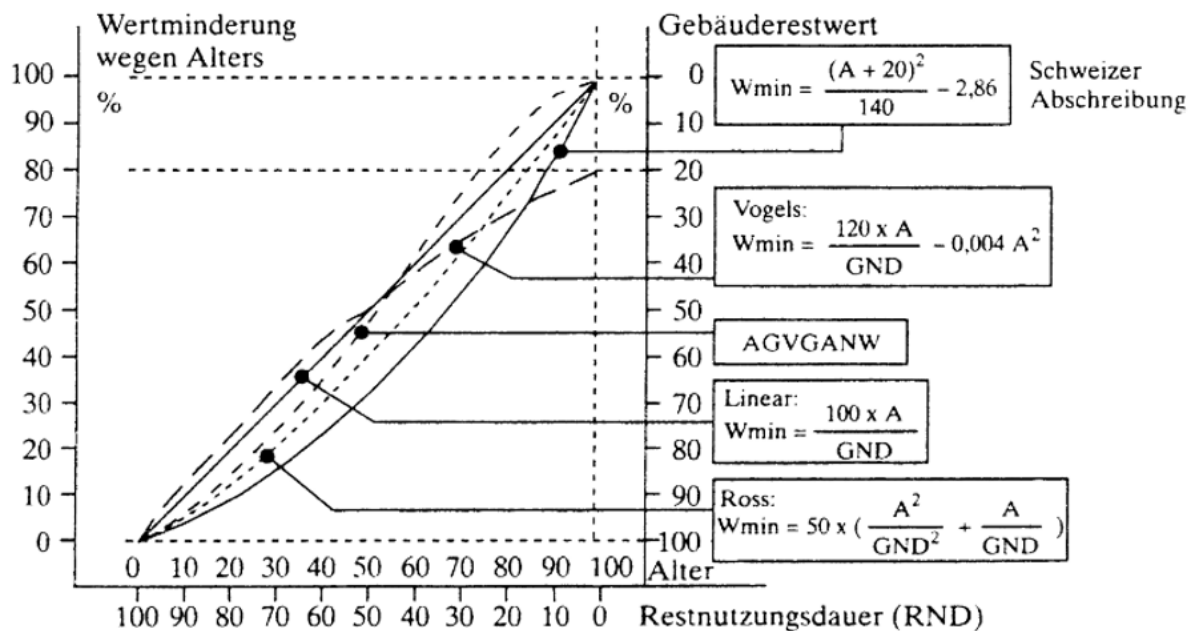


Abbildung 3: Wertminderung wegen Alters nach § 23 WertV⁴

In den Formeln werden folgende Bezeichnungen verwendet:

- A = Alter der Sache
- G = Gesamtnutzungsdauer oder Lebensdauer
- w = Alterswertminderung in %

³ Fritz Schmoll, Basiswissen Immobilienwirtschaft, Vahlen Verlag, München, 2016, S.656

⁴ Kleiber, S.: WertV 1998 Erläuterte Ausgabe, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 1999, S.504

3.2. Alterswertminderung nach § 23 ImmoWertV

Nach der Betrachtung der Gesamtnutzungsdauer und der (modifizierten) Restnutzungsdauer wird die **lineare Alterswertminderung** ermittelt. Die Alterswertminderung ist unter Berücksichtigung des Verhältnisses der (fiktiven) Restnutzungsdauer (gem. § 6 Abs. (6) Satz 1 ImmoWertV 2010) zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen zu ermitteln. Dabei ist in der Regel eine gleichmäßige, lineare Wertminderung zugrunde zu legen. In Abhängigkeit vom Herleitungsmodell der Marktanpassungsfaktoren des zuständigen Gutachterausschusses kann jedoch auch ein anderes Abschreibungsmodell wie beispielsweise nach Ross oder Vogels zur Anwendung kommen.⁵

3.3. Lineare Alterswertminderung

Bei diesem Verfahren wird angenommen, dass der Wert einer Sache bei der Entstehung zu 100% vorhanden ist und dann im Verlauf der Lebensdauer gleichmäßig abnimmt.⁶

$$w = \frac{A}{G} \cdot 100$$

3.4. Alterswertminderung nach Vogels

Dieses Verfahren beruht auf empirischen Untersuchungen von Kaufpreisen. Am Ende der Gesamtnutzungsdauer ist hier noch ein Restwert von 20 % vorhanden.⁷

$$w = \left(-0,4 \left(\frac{A}{G} \right)^2 + 1,2 \cdot \frac{A}{G} \right) \cdot 100$$

3.5. Alterswertminderung nach Ross

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass der Wertverlust in den ersten Jahren deutlich geringer ist, als in den späteren Jahren.⁸

$$w = \frac{1}{2} \cdot \left(\left(\frac{A}{G} \right)^2 + \frac{A}{G} \right) \cdot 100$$

Diese Ross'sche Formel fand über 100 Jahre lang Verwendung bei Wertermittlungen in der Immobilienwirtschaft.⁹ Da eine derart gestaltete Alterswertminderung nicht objektiv begründbar ist, wurde sie in der ImmoWertV nicht mehr aufgenommen.¹⁰

⁵ Hinweis: Die früher verbreitete Alterswertminderung nach Ross, die keinen linearen, sondern einen parabolischen Verlauf der Alterswertminderung aufweist, ist mit Einführung der ImmoWertV unzulässig. (Vgl. Kleiber digital [2014] Rn. 189)

⁶ Bernhard Metzger: Wertermittlung von Immobilien und Grundstücken, Haufe Verlag, Freiburg, 2010, S. 167

⁷ Manfred Vogels: Grundstücks- und Gebäudebewertung marktgerecht, Bauverlag, Wiesbaden und Berlin, 1996, S. 453

⁸ Marlies Brunner: Kapitalanlage mit Immobilien, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2010, S. 288

⁹ vgl. Anlage 8a WertR 2006

¹⁰ Jürgen Simon: Grundlagen der Grundstückswertermittlung Sachwertverfahren nach SW-RL, Technische Hochschule Anhalt, 2018, S. 46

3.6. Parabelförmige Alterswertminderung

Bei diesem Verfahren hat die Alterswertminderung einen parabelförmigen Verlauf. Ähnlich wie der Alterswertminderung nach Ross liegt auch diesem Verfahren die Überlegung zugrunde, dass der Wertverlust in den ersten Jahren deutlich geringer ist, als in den späteren Jahren - wenn auch mit unterschiedlich starker Ausprägung.¹¹

$$w = \left(\frac{A}{G}\right)^2 \cdot 100$$

¹¹ Stefan Haas: Modell zur Bewertung wohnwirtschaftlicher Immobilien-Portfolios unter Beachtung des Risikos, Gabler Verlag, Wuppertal, 2010, S. 91

4. Relevanz der Ermittlung der Restnutzungsdauer von Immobilien

Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Die Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen auf einem Grundstück hingegen ist zeitlich begrenzt. Die Ermittlung dieser Restnutzungsdauer ist für eine lebenszyklusorientierte Betrachtung von Immobilien in vielfacher Hinsicht relevant.

4.1. Relevanz in der Wertermittlung

Die Restnutzungsdauer einer Immobilie ist eine der Einflussgrößen, die Kaufpreishöhen und insbesondere Kaufpreisunterschiede bewirken. Sie ist deshalb sowohl im Vergleichs-, Ertrags- als auch im Sachwertmodell als wertbeeinflussende Größe eingeführt. Es ist nachgewiesen, dass sich durch die Berücksichtigung der Restnutzungsdauer die Kaufpreisunterschiede in allen Wertermittlungsmodellen (auch statistisch) signifikanter erklären lassen.¹² Nicht zuletzt findet die statistische Signifikanz der Restnutzungsdauer auf den Gebäudewert auch Einzug in die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV).¹³

4.2. Relevanz in der Investitionsplanung

Der Begriff der Investition geht etymologisch auf das lateinische Verb „investire“, bedeutend sich „einkleiden“ zurück. Dabei ist bei einer Investition immer von einer Transformation von liquiden Mitteln in Sach- und Finanzanlagen auszugehen, wie beispielsweise Immobilien, welche einem bei Immobilien einem renditeorientiertem Zwecke dienen können. Bei dieser mittel- bis langfristigen Bindung des Kapitals wird eine angemessene Verzinsung der eingesetzten Mittel als wesentlicher Bestandteil der Investitionsplanung angesehen.¹⁴

Die Investitionsplanung bzw. Instandhaltungsstrategie für eine Immobilie leitet sich in der Regel aus dem gegenwärtigen qualitativen Zustand (dem Ist-Abnutzungsvorrat) und ihrem vorhergesagten Abnutzungsverlauf ab. Planungsgrundlage für Instandhaltungsmaßnahmen sind die Durchführung eines Variantenvergleichs potentieller Instandhaltungsmaßnahmen, die Berücksichtigung einer vorgegebenen Nutzungsdauer sowie die Vorgabe eines Rest- bzw. Mindest-Abnutzungsvorrats.¹⁵

4.3. Steuerliche Relevanz

Die Abschreibungen von Gebäuden spiegeln den Verzehr des Immobilienwertes nach ihrer langlebigen Nutzungsdauer wider. Im Steuerrecht werden diese auch unter der Absetzung für Abnutzung, kurz AfA, bezeichnet.¹⁶ Diese Absetzung für Abnutzung sind ebenfalls nach § 7 Absatz 4 und Absatz 5 des EstG geregelt.¹⁷

Es gibt für die Ermittlung von Abschreibungen bei Gebäuden zwei verschiedene Methoden, welche zur Anwendung kommen, die lineare Abschreibung und die Abschreibung in

¹² vgl. hierzu: Grundstücksmarktberichte der örtlichen Gutachterausschüsse

¹³ §33 i.V.m. §21 Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)

¹⁴ Stefan Kofner: Investitionsrechnung für Immobilien, Haufe Verlag, Freiburg, 2016, S.32

¹⁵ Uwe Schönfelder: Zustandsermittlung von Immobilien mittels Verfahren ERAB – Grundlagen für Instandhaltungsstrategien, Werner Verlag, Köln, 2012

¹⁶ Hergen Schreck: Wirtschaftliches Grundwissen, Wiley Verlag, Wustrow, 2012

¹⁷ Philipp K.M. Lindmayer, Geldanlage und Steuer 2019, Springer Verlag, Wiesbaden, 2019, S. 334

Staffelsätzen, die einen degressiven Abschreibungsverlauf begründet. Die Abschreibungssätze unterscheiden sich bei Gebäuden im Betriebs- und im Privatvermögen. Der lineare Abschreibungssatz für sogenannte Wirtschaftsgebäude (d. h. Gebäude im Betriebsvermögen, die nicht Wohnzwecken dienen) beträgt 3 %.¹⁸

Die lineare Abschreibung ist für alle Gebäude nutzbar, die der Steuerpflichtige angeschafft oder hergestellt hat. Die Abschreibungssätze betragen

- bei Gebäuden, die vor dem 01.01.1925 fertig gestellt wurden 2,5 %
- bei Gebäuden, die nach dem 31.12.1924 fertig gestellt wurden 2,0 %.¹⁹

Im Jahr der Anschaffung bzw. der Fertigstellung sowie bei einer Veräußerung im Laufe eines Jahres kann die Abschreibung nur monatsanteilig angesetzt werden.²⁰

Die Ermittlung der tatsächlichen Nutzungsdauer ist wesentliche Voraussetzung zur Anwendung von § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG. Die Ermittlung der tatsächlichen Nutzungsdauer kann also der Vornahme einer der tatsächlich (kürzeren) Nutzungsdauer entsprechenden (höheren) Absetzung für Abnutzung (AfA) dienen.

¹⁸ Kerry-U. Brauer: Grundlagen der Immobilienwirtschaft, Springer Verlag, Leipzig, 2018, S.324

¹⁹ Franz J. Sartor: Wohnwirtschaftliche Immobilienfinanzierung, De Gruyter Verlag, Berlin, 2010, S.322

²⁰ Jörg Stroisch: Immobilien bewerten leicht gemacht, Haufe Verlag, Freiburg, 2010, S.101

5. Ermittlungsverfahren und Betrachtungsweisen

Da die voraussichtliche Nutzungsdauer die Zukunft betrifft, kann sie nur durch Schätzung ermittelt werden, wobei es hierzu unterschiedliche Verfahren gibt und Erfahrungswerte zu berücksichtigen sind.²¹ In erster Näherung wird als Restnutzungsdauer meist die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt.²²

Die Restnutzungsdauer kann also grundsätzlich nach der Regelfallformel

$$\text{RND} = \text{GND} - \text{GA}$$

RND = Restnutzungsdauer

GND = Gesamtnutzungsdauer

GA = Gebäudealter

ermittelt werden. In der Detailbetrachtung wird im Wesentlichen unterschieden zwischen der technischen Restnutzungsdauer und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer.²³ Ebenso wird die rechtliche Nutzungsdauer beschrieben.

5.1. Technische Nutzungsdauer

5.1.1. Allgemeine Informationen

Die technische Nutzungsdauer beschreibt die maximal mögliche Lebenszeit eines Investitionsguts aus technischer Sicht (zum Beispiel mit der Fragestellung, nach wie vielen Jahren ein Gebäude oder auch ein technisches Gerät "defekt" ist). Die technische Nutzungsdauer stellt die Höchstgrenze bei der Bestimmung der Nutzungsdauer für die "Abschreibung" (AfA), dar.²⁴

Die technische Lebensdauer von Gebäuden hängt unter anderem von folgenden Einflussfaktoren ab:

- Baustoffqualität, Ausführungsqualität (z.B. Zusammenbau und Montage)
- Natürliche Einflussfaktoren (z.B. Wind, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, Globalstrahlung)
- Menschliche Einflussfaktoren (z.B. Abnutzung durch Gebrauch)
- Beziehungen zwischen den Bauelementen (z.B. durch Schutzmechanismen wie Anstriche auf Holz (positive Beeinflussung) oder Kontaktkorrosion verschiedener Metalle (negative Beeinflussung))

²¹ Dieter Brümmerhoff/Heinrich Lützel: Lexikon der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München, 2002, S.282

²² Diese entspricht der Restnutzungsdauer im Moment der Fertigstellung des Gebäudes

²³ Thomas Lenz: Die Bilanzierung von Immobilien nach IFRS, Eul Verlag, Münster, 2009, S.45

²⁴ Matthias Thomas: Immobilienwirtschaftslehre – Management, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2017, S.424

- Instandhaltung (z.B. Wartungsarbeiten wie Reinigen, Konservieren, Schmieren oder Instandsetzungsarbeiten)²⁵

Die technische Restnutzungsdauer wird z.B. über ein Bausubstanzgutachten oder durch Anwendung des Verfahrens zur Ermittlung des Abnutzungsvorrats von Baustoffen (ERAB) bestimmt. Dieses definiert mit Hilfe qualitäts- und schadensbezogener Merkmale sowie zugehöriger Merkmalsausprägungen einen baustoffspezifischen Wert - den Abnutzungsvorrat.

Die Systematik zur Ermittlung des Abnutzungsvorrates nach dem ERAB-Modell untersucht die bauphysikalische Merkmalsklasse eines technischen Gegenstandes. Hierzu zählen verschiedene Abnutzungsmerkmale:

- Brandschutz
- Feuchteschutz
- Schallschutz
- Wärmeschutz

Die bauphysikalischen Merkmale des Objektes werden im Rahmen dieser Begutachtung in vereinfachter Form in Anlehnung an das ERAB-Modell untersucht und beschrieben. Ein vollumfängliches Bausubstanzgutachten im Sinne des ERAB-Verfahrens hingegen ist nicht erforderlich.²⁶

Laut Veröffentlichung des BMF vom 22. Februar 2023²⁷ soll der Ausgangspunkt für die Beurteilung des technischen Verschleißes die Nutzungsdauer der Tragstruktur des Bauwerks sein. Die Tragstruktur eines Gebäudes besteht insbesondere aus:

- Fundament (Gründung)
- Tragende Innen- und Außenwände
- Geschossdecken
- Dachstuhl (ohne Eindeckung)

Laut BMF genügt es für die Annahme einer kürzeren Nutzungsdauer nicht, dass lediglich einzelne unselbständige Teile des Gebäudes zur Erneuerung oder Ersetzung anstehen. Zu den unselbständigen Gebäudeteilen gehören beispielsweise:

- Bäder und Duschen
- Fahrstühle
- Belüftungsanlagen
- Heizungsanlagen
- Garagen

²⁵ Uwe Schönfelder: Zustandsermittlung von Immobilien mittels Verfahren ERAB – Grundlagen für Instandhaltungsstrategien, Werner Verlag, Köln, 2012

²⁶ BFH-Urteil vom 28. Juli 2021, a. a. O.

²⁷ Bundesministerium der Finanzen. (2023). Absetzung für Abnutzung (AfA) von Gebäuden nach der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer (§ 7 Absatz 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz) GZ IV C 3 - S 2196/22/10006 :005.

Die oben genannten unselbstständigen Teile fließen zwar in die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ein, jedoch verglichen mit den energetischen Modernisierungsmaßnahmen von Außenwand und Dach zu einem geringen Anteil. Die energetische Situation und sonstigen Grundstücksmerkmale zeitgerechten Wohnens (z.B. keine Bleileitungen, Unterputzinstallation, Zentralheizung, keine kleinen Bäder oder gefangene Räume) bleiben bei der technischen Restnutzungsdauer jedoch unberücksichtigt.

Da im vorliegenden Fall der technische Verschleiß der Elemente des Tragwerks nicht zerstörungsfrei geprüft werden kann, kann nur aufgrund der verwendeten Materialien, der Belastungssituation sowie der baujahrestypischen Ausführungsqualität eine Einordnung innerhalb der Spannweite von üblichen Lebensdauern der entsprechenden Elemente erfolgen. Dazu werden einschlägige Lebensdauer-Tabellen²⁸ herangezogen. Die von Pfeiffer dargestellten Lebenserwartungen sind Teil einer Meta-Studie und fassen somit die Erkenntnisse mehrerer Studien zusammen. Damit wird sichergestellt, dass keine einzelne Studie mit möglichen Einschränkungen als Grundlage genutzt wird.

Die technische Restnutzungsdauer eines Gebäudes wird in erster Linie durch die Bauteile bestimmt, die die äußere Struktur des Gebäudes betreffen und eine tragende konstruktive Funktion haben, in der Regel die Gebäudehülle.

Die Gebäudehülle umfasst im Wesentlichen die folgenden Bauteile:

- Dach
- Außenwände
- Fenster
- Türen

In Deutschland hat sich für eine sinnvolle bauelementspezifische Gliederung von Gebäuden die Kostengliederung der DIN 276 -1 etabliert:

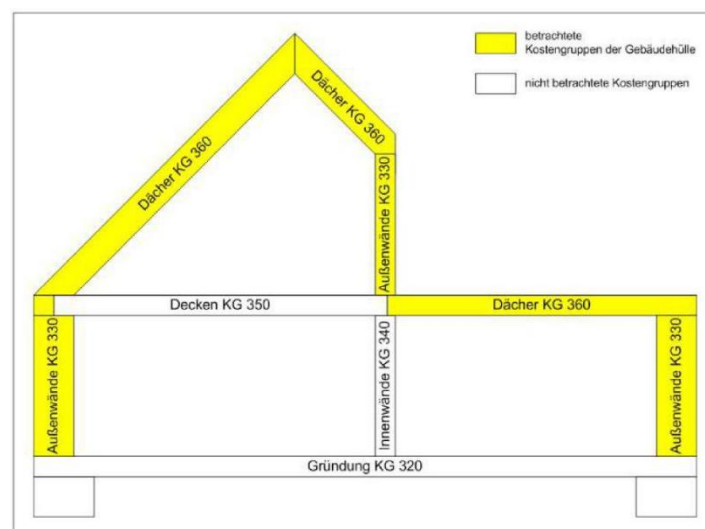


Abbildung 4: Aufteilung Bauteile nach DIN 276 -1

²⁸ Pfeiffer, Bethe, Fanslau-Görlitz, & Zedler. (2010). Nutzungsdauertabellen für Wohngebäude. Hannover: Bauwerk

5.1.2. Grad der Abnutzung des Gebäudes

Der Grad der Abnutzung eines Gebäudes lässt sich nach immaterieller und materieller Abnutzung unterscheiden.²⁹

Immaterielle Abnutzung bezieht sich auf den Wertverlust aufgrund steigender Anforderungen, wachsender Ansprüche und der Einführung neuer, technisch-wirtschaftlich fortschrittlicher Bauelemente. Dieser Wertverlust kann durch entsprechende Modernisierungen ausgeglichen werden. Im vorliegenden Bewertungsobjekt sind keine signifikanten Maßnahmen ersichtlich, die eine Kompensation der immateriellen Abnutzung bewirken würden.

Materielle Abnutzung bezieht sich auf den Abbau des Abnutzungsvorrats durch chemische, biologische oder physikalische Prozesse (siehe auch Kapitel 5.1.3). Diese Art der Abnutzung kann durch regelmäßige Instandhaltung (Wartung und Reparatur) verlangsamt werden. Im Fall des vorliegenden Bewertungsobjekts wird angenommen, dass die entsprechenden Bauteile regelmäßig gewartet wurden. Dabei ist zu erwähnen, dass eine Instandhaltung oder auch eine Instandsetzung nicht mit einer Modernisierung gleichzusetzen ist. Die Instandhaltung an einem Gebäude bezieht sich auf die regelmäßige Wartung und Reparatur, um den bestehenden Zustand und die Funktionalität zu erhalten, während eine Modernisierung Veränderungen und Aktualisierungen einschließt, um das Gebäude zu verbessern oder an neue Standards anzupassen. Die Einschätzung des Abnutzungsgrads des Gebäudes entspricht nach sachverständiger Meinung weitgehend dem Baujahr.

Die verbleibende technische Nutzungsdauer hängt hauptsächlich von den baulichen Veränderungen ab, die in den letzten beiden Jahrzehnten durchgeführt wurden. Obwohl einfache Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden, besteht laut Sachverständigem weiterer umfangreicher Modernisierungs- und Renovierungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf energetische Aspekte.

5.1.3. Zustandsermittlung von Immobilien mittels Verfahren ERAB

Das ERAB-Verfahren (Ermittlung des Abnutzungsvorrats von Baustoffen) ist ein wissenschaftliches System bzw. Verfahren zur Ermittlung und Bewertung des Abnutzungsvorrats von Baustoffen. Es konzentriert sich primär auf die Ermittlung des Abnutzungsvorrats einzelner Baustoffe. Es verwendet Merkmale und deren Gewichtung, um den Zustand von Bauteilen zu bewerten. Dieses Verfahren ist detailorientiert, indem es die Beschaffenheit und spezifische Eigenschaften der Baustoffe berücksichtigt. Es wird oft zur technischen Instandhaltungsplanung verwendet und ist weniger geeignet für wirtschaftliche Bewertungen, da es nicht zwangsläufig die Marktbedingungen oder ökonomische Wertzumessungen einbezieht.

Das Verfahren basiert auf einer Skala von 0 bis 1, wobei 1 den Referenz-Abnutzungsvorrat eines neuwertigen Bauelements darstellt. Es stellt daher keine Ermittlung der Restnutzungsdauer dar. Die Abnutzung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter chemische, biologische und physikalische Vorgänge.³⁰

²⁹ Vgl. DIN 31051

³⁰ Vgl. https://www.facility-management.de/download/336949/20154_334240.indd.pdf

Dabei werden unter anderem folgende Einteilungen vorgenommen:

- Referenzpunkt: Der Referenz-Abnutzungsvorrat (AV_{REF}) mit dem Wert 1,00 stellt den neuwertigen Bereich dar.
- Mindestabnutzungsvorrat: Mindest-Abnutzungsvorrat (AV_{Mind}) identifiziert den Zustand, ab dem Instandsetzungsmaßnahmen zwingend notwendig werden.
- Durchlaufende Bewertung: Die Abnutzung wird kontinuierlich überwacht und bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte erfolgt eine Einstufung in Kategorien wie leicht, mittel oder stark abgenutzt.³¹

In diesem Verfahren werden verschiedene Parameter berücksichtigt und bewertet. Dazu gehören:

- Technische Parameter: Beziehen sich auf den baulichen Zustand und die Materialien, aus denen das Bauwerk besteht.
- Wirtschaftliche Parameter: Berücksichtigen die Kosten für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen sowie den wirtschaftlichen Wertverlust.
- Nutzungsspezifische Parameter: Erfassen, wie das Gebäude genutzt wird und wie sich dies auf dessen Verschleiß auswirkt.

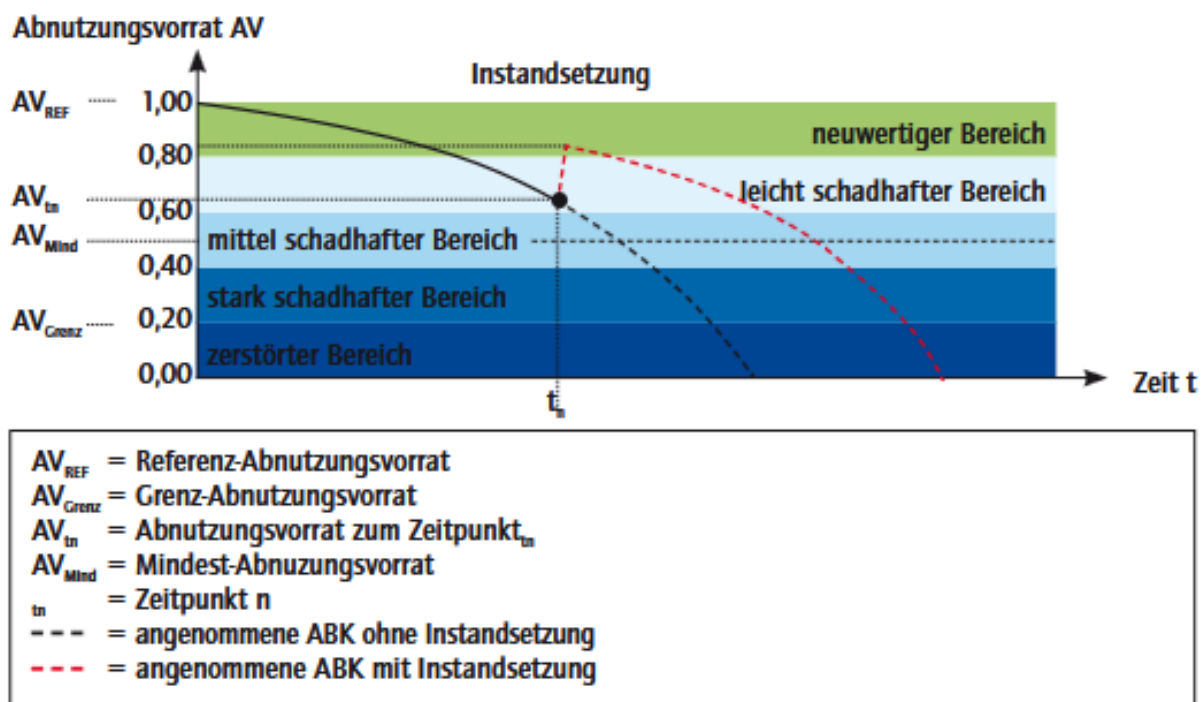


Abbildung 5: Einteilung der Bereiche des Abnutzungsvorrats und Darstellung eines Beispielabnutzungsverlaufs³²

Zusätzlich wird das ERAB Verfahren in vier Merkmalsklassen unterteilt, welche wiederum in deren Unterkategorien eingeteilt werden. Dies bietet eine strukturierte Übersicht über verschiedene Arten von Abnutzungsmerkmalen, die bei der Bewertung des Zustands von Bauwerken berücksichtigt werden. Sie hilft dabei, die verschiedenen Aspekte der Abnutzung systematisch zu erfassen und zu kategorisieren. Die nachfolgende Grafik spiegelt das wider.

³¹ Vgl. https://www.facility-management.de/download/336949/20154_334240.indd.pdf

³² Vgl. https://www.facility-management.de/download/336949/20154_334240.indd.pdf

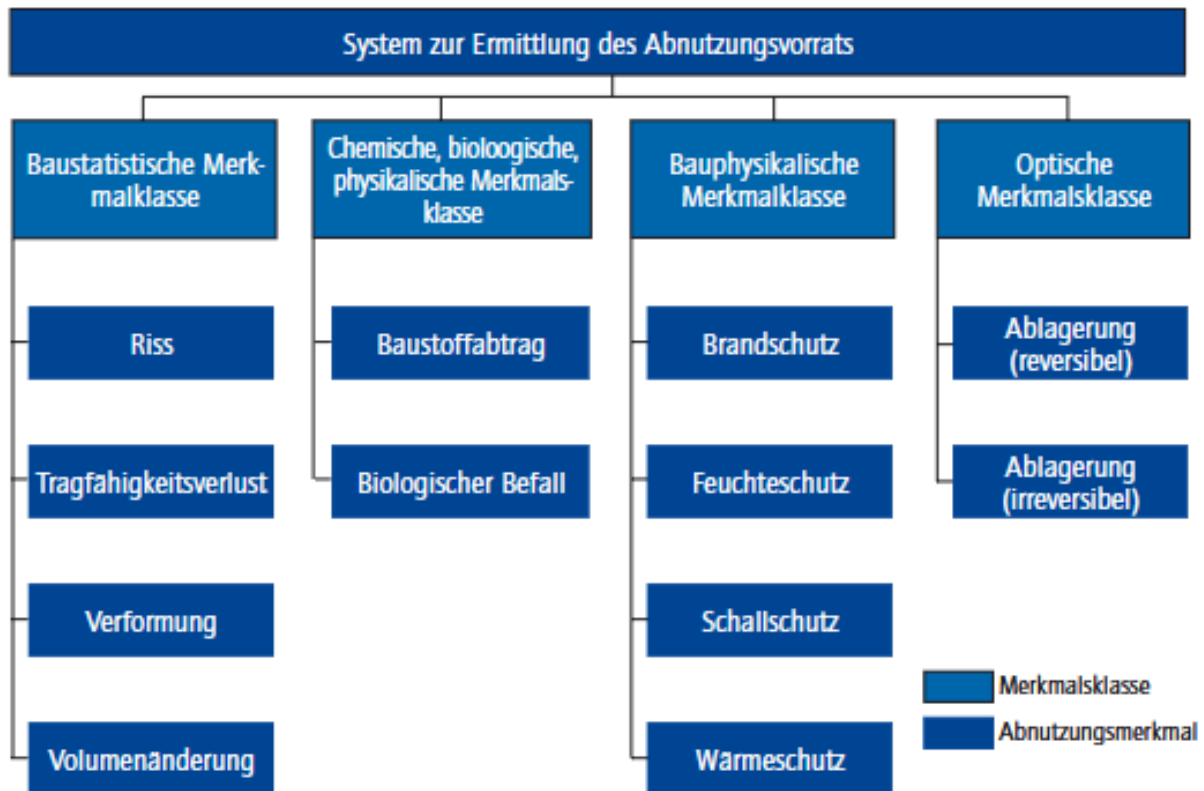


Abbildung 6: Systemdarstellung zur Ermittlung des Abnutzungsvorrats³³

Angelehnt an die Methode der Nutzwertanalyse kann durch qualitäts- und schadensbezogene Merkmale ein System zur Bestimmung des Abnutzungsvorrats erstellt werden. Um Redundanz zu vermeiden, werden dabei alle relevanten qualitäts- und schadensbezogenen Merkmale einem von zwölf verschiedenen Abnutzungsmerkmalen zugewiesen, die wiederum in eine von vier Merkmalsklassen eingeordnet sind. Dieses System zur Ermittlung des Abnutzungsvorrats lässt sich auch zur Zustandsbewertung bestimmter Bauelemente der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) erweitern. Indem der Abnutzungsvorrat der jeweiligen Baustoffe ermittelt wird, kann der Zustand der Bauelemente festgelegt werden.³⁴

Jeder Baustoff wird durch seine spezifischen und funktionalen Eigenschaften sowie eine individuelle Gewichtung der zwölf Abnutzungsmerkmale im Verfahren ERAB beschrieben. Es müssen nicht unbedingt alle zwölf Abnutzungsmerkmale relevant sein. Die Gewichtung der Merkmale erfolgt durch sogenannte Stufengewichte, die den Gewichtsanteil jedes Merkmals im gesamten System zur Ermittlung des Abnutzungsvorrats darstellen. Diese Stufengewichte spiegeln die Bedeutung des jeweiligen Merkmals in Bezug auf den gesamten Abnutzungsvorrat des Baustoffs wider. Durch die während einer Inspektion ermittelte Ausprägung der Abnutzungsmerkmale kann der Zustand des Bauelements mathematisch berechnet werden.³⁵

Abschließend lässt sich darstellen, dass das ERAB-Verfahren sich nicht mit der Umrechnung des Abnutzungsvorrats (Skala von 0 bis 1) in eine Nutzungsdauer in Jahren beschäftigt.

³³ Vgl. https://www.facility-management.de/download/336949/20154_334240.indd.pdf

³⁴ Uwe Schönfelder: Zustandsermittlung von Immobilien mittels Verfahren ERAB – Grundlagen für Instandhaltungsstrategien, Werner Verlag, Köln, 2012

³⁵ Vgl. https://www.facility-management.de/download/336949/20154_334240.indd.pdf

5.1.4. Bauphysikalische Beurteilung des Gebäudes

Das zuvor erwähnte ERAB-Modell verwendet zur Einschätzung der technischen Restnutzungsdauer eine bauphysikalische Merkmalsklasse, in der bestimmte Abnutzungsmerkmale aufgeführt sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das ERAB-Modell einen äußerst wissenschaftlichen Ansatz verfolgt und in der Praxis der Gebäudequalitätsbeurteilung nur begrenzte Anwendung findet. Insbesondere ist es nicht möglich, zerstörungsfrei einzelne Bauteile zu bewerten. In diesem Rahmen wird daher lediglich ein eigenes stark vereinfachtes Modell angewendet, um die bauphysikalischen Merkmale des Gebäudes zu beurteilen.

Die nicht-invasive Inspektion der bauphysikalischen Merkmale des vorliegenden Bewertungsobjekts zeigt, dass die klassifizierten Abnutzungsmerkmale in den letzten Jahrzehnten nicht wesentlich erneuert oder verbessert wurden.

5.1.5. Darstellung der CRREM-Methode

Die CRREM-Methode (Carbon Risk Real Estate Monitor) ist primär dafür konzipiert, Immobilien im Hinblick auf ihren CO₂-Fußabdruck zu bewerten und Anpassungen zu identifizieren, die notwendig sind, um die Emissionen im Einklang mit den Pariser Klimazielen zu reduzieren. Hierbei werden Berechnungen verwendet, um die aktuellen Emissionen einer Immobilie zu messen und Prognosen darüber zu erstellen, wie diese Emissionen entwickelt werden können, wenn keine Maßnahmen zur Reduktion ergriffen werden.³⁶

CRREM hilft Immobilienbesitzern und Investoren, die CO₂-Reduktionsziele für bestehende Gebäude und Neubauten zu identifizieren und versteht die Klimainvestitionsrisiken. Die Methode schafft Transparenz über den Fortschritt und die notwendigen Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Immobilienportfolios.

Die CRREM-Methode ist bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer jedoch sehr eingeschränkt. Dies hat folgende Gründe:

- **Fokussiert auf Emissionen:** Die CRREM-Methode konzentriert sich hauptsächlich auf ökologische Faktoren, insbesondere CO₂-Emissionen. Sie bewertet, wie gut ein Gebäude in der Lage ist, seine Emissionen zu senken und nachhaltige Standards zu erfüllen. Dies bedeutet, dass viele der wirtschaftlichen Faktoren, die für die Bestimmung einer Restnutzungsdauer notwendig sind, möglicherweise nicht berücksichtigt werden.
- **Reduktion von Klimarisiken:** CRREM ist darauf spezialisiert, klimabezogene Risiken zu identifizieren und zu mildern. Infolgedessen liegt der Hauptaugenmerk nicht auf finanziellen Bewertungen oder der Abschätzung der Instandhaltungskosten, Modernisierungsmaßnahmen oder der allgemeinen wirtschaftlichen Lebensdauer einer Immobilie.
- **Fehlende Marktentwicklung:** Die Methode berücksichtigt nicht umfassend die Marktentwicklung und Veränderungen im Immobilienwert, wie es bei wirtschaftlichen Bewertungen notwendig ist. Der wirtschaftliche Wert und die rentable Nutzungsdauer

³⁶ Vgl. <https://www.crrem.eu>, Einsicht 16.01.2025

können durch Markttendenzen, wirtschaftliche Schwankungen und technologische Fortschritte beeinflusst werden.

Letztlich ist die CRREM-Methode ein wertvolles Werkzeug zur Bewertung und Reduktion von Klimarisiken. Für die Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer jedoch, sind umfassendere wirtschaftliche Bewertungsverfahren wie die ImmoWertV besser geeignet, da sie eine breitere Palette wirtschaftlicher und marktrelevanter Aspekte berücksichtigen.

5.1.6. Zusammenfassende Beurteilung des technischen Verschleißes

Die auf die technische Restnutzungsdauer wesentlich beeinflussenden Gegebenheiten geben keinen Hinweis auf eine wesentliche Verlängerung der technischen Restnutzungsdauer im aktuellen Bewertungszustand. Ausgangspunkt für die Beurteilung des technischen Verschleißes ist die Nutzungsdauer der Tragstruktur des Bauwerks (Dachkonstruktion, tragende Innen- und Außenwände, Geschossdecken und Fundament) als Hauptbestandteil des Gebäudes.³⁷ Für die Verlängerung der technischen Nutzungsdauer ist es nach sachverständiger Einschätzung nicht ausreichend, dass einzelne, unselbstständige Teile des Gebäudes modernisiert wurden.

Die tragenden Bestandteile des Gebäudes wurden nicht im Rahmen einer umfassenden Kernsanierung in einem Umfang erneuert, dass sich ein Aufhalten des üblichen Verschleißes und somit eine Verlängerung der technischen Restnutzungsdauer daraus ableiten ließe. Ist die Statik des Gebäudes gefährdet, beträgt die Restnutzungsdauer 0. Ein Gebäude kann nicht „zum Teil einsturzgefährdet“ sein, und daher statt 50 Jahre beispielsweise nur 30 Jahre genutzt werden. Das Ableiten der Nutzungsdauer aus Gefährdung der Tragfähigkeit eines Gebäudes ist daher schlichtweg gegenstandslos, auch gibt es keinerlei Fachliteratur, die eine solche Vorgehensweise rechtfertigen würde. Der Steuerpflichtige kann sich in diesem Falle auf die kürzere wirtschaftliche Restnutzungsdauer berufen.

Technische und wirtschaftliche Nutzungsdauer fallen in der Regel zusammen.³⁸ Die Berechnung der Restnutzungsdauer erfolgt im entsprechenden Kapitel des Gutachtens zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer, siehe Kapitel 7.2.5, über die wirtschaftliche Restnutzungsdauerbeurteilung. Die technische Beurteilung des Gebäudes lässt keinen Hinweis zu, dass die technische Restnutzungsdauer die wirtschaftliche Restnutzungsdauer wesentlich überschreitet.

Auch die Beurteilung der technischen Restnutzungsdauer als Plausibilitätskontrolle der obigen Berechnungen hat keinen Hinweis auf eine wesentliche Abweichung von der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer ergeben.

Zusammenfassung: Das ERAB-Verfahren ermöglicht zwar die Beurteilung des Zustands eines Gebäudes, jedoch kann aufgrund seiner punktuellen Natur keine präzise Aussage über die Abnutzung im Laufe der Zeit und somit über die verbleibende technische Restnutzungsdauer (Lebensdauer) getroffen werden. Bisher ist der Abbau des Abnutzungsvorrats von Immobilien und insbesondere von Bauelementen im Allgemeinen unzureichend erforscht. Relevante Studien deuten darauf hin, dass die Abnutzung von Bauelementen im Rohbau tendenziell progressiv abfällt. Eine Vereinfachung durch die Verwendung einer linearen Abnutzungskurve würde daher die tatsächliche Restnutzungsdauer überschätzen.

³⁷ Veröffentlichung des BMF an die obersten Finanzbehörden der Länder vom 22.02.2023

³⁸ Veröffentlichung des BMF an die obersten Finanzbehörden der Länder vom 22.02.2023

Darüber hinaus ist es nicht möglich, den Zustand verdeckter Bauteile mit dem ERAB-Verfahren angemessen zu bestimmen. In der Regel sind tragende Außenwände verputzt, Holzbalkendecken mit Decken- und Fußbodenbelag verkleidet, Dachstühle möglicherweise durch einen Dachausbau verdeckt und Fundamente durch das umgebende Erdreich verdeckt. Daher ist das ERAB-Verfahren in vielen Fällen nicht anwendbar, um den Abnutzungsgrad der tragenden Bauteile zerstörungsfrei zu ermitteln.

Gemäß den in den Tabellen zur Nutzungsdauer von Bauteilen, veröffentlicht durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, präsentierten Daten, lässt sich ableiten, dass Bauteile, die die Gebäudehülle betreffen, wie beispielsweise die Gründung, Außenwände, Decken und Dächer (gemäß nachfolgende Tabelle 1), in der Standardbauweise eine geschätzte Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren aufweisen.

Tabelle 1: Nutzungsdauern von Bauteilen für Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)³⁹

Code Nr.	KG - 2. Ebene	KG - 3. Ebene	Bauteil / Material	a	Ersatz in 50a
	320 Gründung				
	320 Gründung	322 Flachgründungen			
322.111			Einzel- / Streifenfundamente	≥ 50	0
322.112			Fundamentplatten	≥ 50	0
	320 Gründung	323 Tiefgründungen			
323.111			Bohrpfähle, Presspfähle, Rammpfähle, Pfahlwände, Schlitzwände, Spundwände, Trägerbohlwände	≥ 50	0
	320 Gründung	324 Unterböden und Bodenplatten			
324.111			Bodenplatte	≥ 50	0
	320 Gründung	326 Bauwerksabdichtung			
326.111			Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser	35	1
	330 Außenwände				
	330 Außenwände	331 Tragende Außenwände			
331.111			Mauerwerkswand	≥ 50	0
331.211			Betonwand	≥ 50	0
331.311			Holzwand	≥ 50	0
331.411			Stahlbauwand	≥ 50	0
331.511			Lehmbauwand	≥ 50	0
331.611			Formsteine mit Betonfüllung	≥ 50	0
	330 Außenwände	333 Außenstützen			

³⁹ Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Nutzungsdauern von Bauteilen, Informationsportal Nachhaltiges Bauen, Stand: 24.02.2017

333.111			Mauerwerksstütze	≥ 50	0
333.211			Betonstütze	≥ 50	0
333.311			Holzstütze	≥ 50	0
333.411			Stahlstütze	≥ 50	0
	330 Außenwände	334 Außentüren und - fenster			
	330 Außenwände	334 Außentüren und - fenster	Außentüren		
334.111			Standardtüren: Laubholz	≥ 50	0
334.112			Standardtüren: Metall	≥ 50	0
334.113			Standardtüren: Holzwerkstoff	40	1
334.114			Standardtüren: Kunststoff	40	1
334.115			Standardtüren: Nadelholz	35	1
334.121			Brandschutztüren	≥ 50	0
334.131			Sondertüren: Schallschutztüren, Glastüren	≥ 50	0
334.132			Sondertüren: Automattüren	20	2
334.133			Sondertüren: Schiebetüren, Rotationstüren	30	1
	330 Außenwände	334 Außentüren und - fenster	Außenfenster		
334.211			Fenster (Rahmen und Flügel): Aluminium, Aluminium-Holz-Komposit, Aluminium-Kunststoff-Komposit, Laubholz behandelt, Stahl	≥ 50	0
334.212			Fenster (Rahmen und Flügel): Kunststoff, Nadelholz behandelt	40	1
	330 Außenwände	334 Außentüren und - fenster	sonstiges		
334.311			Beschläge: einfache Beschläge, Schiebebeschläge	30	1
334.312			Beschläge: Drehkippschläge, Schwingflügelbeschläge, Hebedrehkippschläge	25	1
334.313			Türschlösser, Türanschlagdämpfer, Panikverschlüsse	25	1
334.314			Türschließer	20	2
334.315			Türantriebe	15	3
334.316			Verglasung: Sicherheits-Isolierglas, 3-Scheiben-Wärmeschutz-Isolierglas, 2-Scheiben-Wärmeschutz-Isolierglas, Brandschutz-Isolierglas, Schallschutz-Isolierglas, Angriffshemmendes Isolierglas, Sonnenschutz-Isolierglas	30	1
334.317			Dichtungsprofile	20	2
334.318			Dichtstoffe	12	4
334.319			Rolläden	40	1
	330 Außenwände	335 Außenwandbekleidungen , außen			
	330 Außenwände	335 Außenwandbekleidungen , außen	Abdichtung und Dämmung erdberührt		
335.111			Abdichtungen erdberührt, gegen drückendes Wasser: Dichtungsbahnen	≥ 50	0
335.112			Abdichtungen erdberührt, gegen drückendes Wasser: Bentonit	40	1
335.113			Abdichtungen erdberührt: Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton	≥ 50	0

335.121			Abdichtungen erdberührt, gegen nichtdrückendes Wasser: Dichtungsbahnen aus Bitumen, Spachtelmasse	40	1
335.122			Abdichtungen erdberührt, gegen nichtdrückendes Wasser: Beschichtungen und Anstriche	30	1
335.131			Abdichtungen erdberührt nachträglich: Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit durch mechanische Injektion	40	1
335.132			Abdichtungen erdberührt nachträglich: Vergelung, Schleierinjektion	20	2
335.141			Abdichtungen erdberührt: Abdichtungsschutz aus Schutzmauern (Beton, Ziegel, Hartbrandklinker)	≥ 50	0
335.142			Abdichtungen erdberührt: Abdichtungsschutz aus Hartschaumplatten Polystyrol, Noppenbahnen (Polyethylen Polypropylen), Wellplatten faserverstärkt auf Zementbasis	40	1
335.143			Abdichtungen erdberührt: Abdichtungsschutz aus Granulatmatten, Wellplatten	30	1
335.151			Wärmedämmung erdberührter Bauteile: Perimeterdämmung Schaumglas	≥ 50	0
335.152			Wärmedämmung erdberührter Bauteile: Perimeterdämmung Extrudiertes Polystyrol	40	1
	330 Außenwände	335 Außenwandbekleidungen , außen	Beschichtungen / Oberflächenbehandlung		
335.211			Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Dispersionsfarbe, Dispersions-Silikatfarbe, Weißzementfarbe, Kunststoffbeschichtungen auf Beton, Silikonharzfarbe, Silikatfarbe, Polymerisatharzfarben	15	3
335.214			Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Kalkfarbe	8	6
335.215			Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Imprägnierung auf Mauerwerk	15	3
335.216			Außenanstriche, mineralischer Untergrund: Lasur	15	3
335.221			Holzschutzanstriche, außen: Holzlacke	8	6
335.222			Holzschutzanstriche, außen: Holzlasuren	4	12
335.223			Holzschutzanstriche, außen: Holzöle/-wachse	2	24
335.231			Graffiti-Schutz: kurzfristige wirksame Produkte (auf Zuckerbasis)	1	49
335.232			Graffiti-Schutz: semipermanente Systeme (Hydrophobierung mit "Opferschicht")	10	4
335.233			Graffiti-Schutz: permanente Systeme (dickschichtig)	20	2
	330 Außenwände	335 Außenwandbekleidungen , außen	Putz		
335.311			Putz auf monolithischer Tragschicht: hochhydraulischer Kalkmörtel, Mörtel mit Putz- und Mauerbinder, Kalkzementmörtel, Zementmörtel mit Zusatz von Luftkalk, Zementmörtel, Luftkalkmörtel, Hydraulischer Kalkmörtel, Wasserkalkmörtel	45	1
335.312			Putz auf monolithischer Tragschicht: Sanierputzsysteme, mineralische Leichtputzsysteme auf porosierter Tragschicht	40	1
335.313			Putz auf monolithischer Tragschicht: Silikatputze, Silikonharzputze, Kunstharzputze	30	1
335.314			Putz auf Wärmedämmung: mineralische Putzsysteme, silikatische Putzsysteme, Kunstharzputzsysteme, Silikonharzputzsysteme	30	1

	330 Außenwände	335 Außenwandbekleidungen , außen	Mauerwerk		
335.411			Bekleidungen: Klinker, Kalksandstein, Sichtbeton	≥ 50	0
	330 Außenwände	335 Außenwandbekleidungen , außen	Platten, Stein		
335.511			Bekleidungen: Naturstein, Kunststein, Betonsteinplatten, Faserzementplatten, Kunsthartzstein, Ziegelplatten, keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug und Spaltplatten	≥ 50	0
335.521			Verfugungsmassen	30	1
335.522			Bekleidungen: harte Belagsmaterialien auf Wärmedämmung	30	1
	330 Außenwände	335 Außenwandbekleidungen , außen	Dämmung		
335.611			Dämmschicht als Kerndämmung: Mineralwollgedämmplatten, Polyurethandämmplatten, Polystyrol, Blähschiefergranulat, Blähglasgranulat, Blähtongranulat	≥ 50	0
335.621			Dämmschicht hinter Vorsatzschale hinterlüftet: Mineralschaumplatten, Schaumglasplatten	≥ 50	0
335.631			Dämmschicht hinter Vorsatzschale: Vakuumdämmpaneele	30	1
335.641			Wärmedämmverbundsystem: Mineralwollgedämmplatten, Polystyrolgedämmplatten, Polyurethandämmplatten, Holzfaserdämmplatten, Holzwoleleichtbauplatten, Korkplatten	40	1
335.642			Wärmedämmverbundsystem transparent	20	2
	330 Außenwände	335 Außenwandbekleidungen , außen	Holz		
335.711			Holzbekleidung: Nadelholz behandelt, Laubholz, Holzwerkstoff-Systeme	40	1
335.712			Holzbekleidung: Nadelholz unbehandelt	30	1
335.713			Holzbekleidung: Holzschindeln	≥ 50	0
	330 Außenwände	335 Außenwandbekleidungen , außen	Metall		
335.811			Metallbekleidungen: Zink, Kupfer, Aluminium eloxiert, Aluminium lackiert, Stahl nicht rostend	≥ 50	0
335.812			Metallbekleidungen: Stahl galvanisch verzinkt	40	1
335.813			Vorsatzschale hinterlüftet: Kupferblech	≥ 50	0
335.814			Vorsatzschale hinterlüftet: Zink, Stahl nicht rostend	45	1
335.815			Vorsatzschale hinterlüftet: korrosionsreduzierter Stahl, Stahl galvanisch verzinkt und beschichtet	30	1
335.816			Vorsatzschale hinterlüftet: Aluminium-Verbundplatten	≥ 50	0
	330 Außenwände	335 Außenwandbekleidungen , außen	sonstige		
335.911			Vorsatzschale, hinterlüftet: Glas	≥ 50	0
335.912			Kunststoffstegplatten transparent: Acrylglasplatten	40	1
335.913			Kunststoffstegplatten transparent: Polycarbonatplatten	30	1
335.914			Vorsatzschale, hinterlüftet: faserverstärkte Harzkompositplatten	30	1
335.915			Wandbekleidungen (Systeme): Kunststoff, Mehrschichtleichtbauplatten	40	1
335.916			Vorsatzschale: Fugen- und Kompriband, Verfugung, Dehnungsfuge, Profil	40	1

335.917			Vorsatzschale: Unterkonstruktion	≥ 50	0
	330 Außenwände	336 Außenwandbekleidungen , innen			
336.111			Bekleidung Dämmplatten: Mineralschaumdämmplatten, Calciumsilikatplatten	≥ 50	0
	330 Außenwände	338 Sonnenschutz			
338.111			Jalousien: Kunststoff, Aluminium	25	1
338.211			Markisen	15	3
338.311			Sonnenschutz, feststehend: Aluminium	≥ 50	0
	330 Außenwände	339 sonstiges Außenwände,			
	330 Außenwände	339 sonstiges Außenwände,	Balkone		
339.111			frei stehende Konstruktion: Mauerwerk, Stahlbeton, Stahl nicht rostend, Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt), Aluminium beschichtet, Laubholz, Kunststoff-Komposit	≥ 50	0
339.112			frei stehende Konstruktion: Nadelholz, behandelt	45	1
339.121			Brüstung: Stahlgitterkonstruktion feuerverzinkt (stückverzinkt), Glas, Mauerwerk, Stahlbeton	≥ 50	0
339.122			Brüstung aus Holzkonstruktion	30	1
339.123			Brüstungsbekleidung aus Aluminiumplatten, Glasplatten	≥ 50	0
339.124			Brüstungsbekleidung aus Kunststoffplatten	40	1
	340 Innenwände				
	340 Innenwände	341 Tragende Innenwände			
341.111			Mauerwerkswand	≥ 50	0
341.211			Betonwand	≥ 50	0
341.311			Holz wand	≥ 50	0
	340 Innenwände	342 Nichttragende Innenwände			
342.111			Mauerwerks wand	≥ 50	0
342.211			Betonwand	≥ 50	0
342.311			Holz wand	≥ 50	0
342.411			Ständersysteme	≥ 50	0
342.511			Gips-Wandbauplatten	≥ 50	0
	340 Innenwände	343 Innenstützen			
343.111			Mauerwerksstütze	≥ 50	0
343.211			Betonstütze	≥ 50	0
343.311			Holzstütze	≥ 50	0
343.411			Stahlstütze	≥ 50	0
	340 Innenwände	344 Innentüren und -fenster			

	340 Innenwände	344 Innentüren und -fenster	Innentüren		
344.111			Standardtüren: Holztüren, Holzwerkstofftüren, Aluminiumtüren, Kunststofftüren, Holzwerkstofftüren, Stahltüren und Stahltüren rostfrei	≥ 50	0
344.211			Sondertüren: Glastüren, Rauchschutztüren, Schallschutztüren	≥ 50	0
344.311			Brandschutztüren	≥ 50	0
344.312			Sondertüren: Feuchtraumtüren	40	1
344.313			Sondertüren: Schiebetüren, Rotationstüren	30	1
344.314			Sondertüren: Automatiktüren	20	2
344.411			Tore: Brandschutztore	30	1
	340 Innenwände	344 Innentüren und -fenster	Innenfenster		
344.511			Fenster (Rahmen und Flügel)	≥ 50	0
	340 Innenwände	344 Innentüren und -fenster	sonstiges		
344.611			Beschläge: einfache Beschläge	≥ 50	0
344.612			Beschläge: Schwingflügelbeschläge, Falttürbeschläge, Schiebebeschläge, Drehkippsbeschläge, Hebedrehkippsbeschläge	30	1
344.613			Türschließer, Türschlösser, Fensterschlösser	30	1
344.614			Panikverschlüsse	25	1
344.615			Türantriebe	15	3
344.616			Türanschlagdämpfer	20	2
344.617			Fenster- und Türenverglasung: Einfachverglasung	≥ 50	0
344.618			Fenster- und Türenverglasung: angriffhemmendes Isolierglas, Sicherheits-Isolierglas, Brandschutz-Isolierglas, Schallschutz-Isolierglas	40	1
344.621			Dichtungsprofile	30	1
344.622			Dichtstoffe	20	2
	340 Innenwände	345 Innenwandbekleidungen			
	340 Innenwände	345 Innenwandbekleidungen	Beschichtungen / Oberflächenbehandlung		
345.111			Innenanstriche: Nassabriebklasse 1	15	3
345.112			Innenanstriche: Nassabriebklasse 2	10	4
345.113			Innenanstriche: Nassabriebklasse ≥ 3	5	9
345.114			Innenanstriche: Lasur	18	2
	340 Innenwände	345 Innenwandbekleidungen	Putz		
345.211			Standard-Innenputze: Gipsputz, Anhydritputz, Kalkputz, Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Kunstharzputz, Lehmputz	≥ 50	0
345.212			mineralische Deckputze: Zementputz, Trasskalkputz, Trasszementputz	≥ 50	0
345.213			Spezialputze: Sanierputz/-Systeme	15	3
345.214			Spezialputze: Akustikputz, Strahlenschutzputz	≥ 50	0
345.221			Putzprofile: Kunststoff, Stahl, Glasfaser	≥ 50	0
345.222			Putzträger: Stahldrahtnetz, Rippenstreckmetall, Kunststoffgewebe	≥ 50	0

	340 Innenwände	345 Innenwandbekleidungen	Bekleidung		
345.311			Bekleidungen: Holz, Holzwerkstoff und Mehrschichtleichtbauplatten, Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink, Naturstein, Kunststein, keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und Spaltplatten, Glasmosaik	≥ 50	0
345.313			Bekleidungen (Systeme): Gipskartonplatten, Gipskartonverbundplatten	≥ 50	0
345.314			Bekleidungen: Kunststoff (PVC, PE, PP)	40	1
345.315			Bekleidungen: Sonderkonstruktionen aus Glas	≥ 50	0
345.316			Spezial-Bekleidungen: Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz (Innendämmung), feuchteressistente Bekleidungen	≥ 50	0
	340 Innenwände	345 Innenwandbekleidungen	Tapeten		
345.411			Tapeten: Papier, Kunststoff, Tapeten nicht überstreichbar, Tapeten überstreichbar	10	4
345.412			Tapeten: Textil, Webstoff	15	3
	340 Innenwände	346 Elementierte Innenwände			
346.111			Sanitärtrennwände: Toilettentrennwände, Urinaltrennwände	30	1
346.112			Sanitärtrennwände: Duschtrennwände	25	1
346.211			Umkleidekabinen	30	1
	340 Innenwände	349 Innenwände, sonstiges			
349.111			Treppengeländer: Handläufe aus Aluminium, Laubholz, Stahl	≥ 50	0
349.112			Treppengeländer: Handläufe aus Kunststoff, Nadelholz	30	1
	350 Decken				
	350 Decken	351 Deckenkonstruktionen			
351.111			Betondecken: Vollbetondecke, STB-Hohlraumdecke, Porenbetondecke	≥ 50	0
351.211			Fertigteildecken: Gitterträgerdecke, Rippendecke	≥ 50	0
351.311			Metalldecken: Stahlverbunddecke, Stahlträgerdecke	≥ 50	0
351.411			Holzdecken: Massivholzdecke, Holzbalkendecke, Holz-Fertigteilelemente, Holz-Beton-Verbunddecke	≥ 50	0
351.511			Treppe: Tragkonstruktion aus Stahlbeton, Stahl, Holz, Aluminium	≥ 50	0
	350 Decken	352 Deckenbeläge			
352.111			Fließestriche: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Anhydritestrich, Magnesiaestrich	≥ 50	0
352.112			Trockenestriche (Systeme): Holzwerkstoffplatten, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten	≥ 50	0
352.113			Estriche als Verschleißboden	≥ 50	0
352.121			Trittschalldämmung	≥ 50	0
352.122			Fussbodendämmung, einschl. Dämmung der obersten Geschossdecke	≥ 50	0
352.211			Natursteinbeläge	≥ 50	0

352.311			Kunststeinbeläge	≥ 50	0
352.411			keramische Fliesen und Platten: Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut, Spaltplatten, Glasmosaik	≥ 50	0
352.511			Gussböden: Kunstharz	30	1
352.512			Gussböden: Terrazzo	≥ 50	0
352.611			textile Beläge: Baumwolle, Wolle, Synthetikfaser, Sisal, Naturfasergemisch, Jute, Naturfasergemisch, Kokos	10	4
352.711			Linoleum, Laminat, PVC, Kunststoff-Parkett, Kork, Kautschuk, Sporthallenbeläge	20	2
352.811			Vollholzparkett, Holzdielen, Holzpflaster	≥ 50	0
352.812			Holz-Mehrschichtparkett	40	1
352.813			Holzbeschichtung für Bodenbeläge: Holzlacke, Holzversiegelungen	15	3
352.815			Holzschutzanstriche für Bodenbeläge: Holzöle/-wächse	4	12
	350 Decken	352 Deckenbeläge	sonstiges		
352.911			Doppelböden und Hohlraumböden	≥ 50	0
352.912			Doppelbodenstützen und Hohlraumbodenstützen: Stahl	≥ 50	0
352.921			Schwingböden: Holz, Kunststoff	45	1
352.931			Sockelleisten: Naturstein, Kunststein, Klinker, Keramik, Holz	≥ 50	0
352.941			Schmutzfangbeläge: Synthetikfaser, Kunststoff, Baumwolle, Sisal, Jute, Kokos	8	6
352.951			Oberflächenbehandlung: Versiegelung	12	4
352.952			Oberflächenbehandlung: Beschichtung auf Kunststoffbasis	10	4
352.953			Oberflächenbehandlung: Beschichtung auf Wachs- oder Ölbasis	8	6
	350 Decken	353 Deckenbekleidungen			
353.111			Gipskartonbekleidungen	≥ 50	0
353.211			Metallbekleidungen: Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink	≥ 50	0
353.311			Holzbekleidungen: Holz, Holzwerkstoff und Mehrschichtleichtbauplatten	≥ 50	0
353.411			Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Mineralfaserplatten, Kunststoffplatten, Glasplatten	≥ 50	0
353.412			Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Brandschutz-Unterdecken	40	1
353.413			Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Akustikdecken, Akustikelemente, Akustikschaum, Schallabsorber	40	1
353.414			Sonderkonstruktionen inkl. Befestigung: Lichtdecken	25	1
353.421			Dämmung der Kellerdecke	≥ 50	0
353.511			Tapeten: überstreichbar	20	2
353.512			Tapeten: Kunststoff, Textil, Webstoff, Papier nicht überstreichbar	10	4
353.611			Unterkonstruktionen: Trockenbauprofile (Stahl, Holz)	≥ 50	0
353.711			Innenanstriche: Nassabriebklasse 1	15	3
353.712			Innenanstriche: Nassabriebklasse 2	10	4
353.713			Innenanstriche: Nassabriebklasse ≥ 3	5	9
353.714			Innenanstriche: Holzlasur	18	2

	350 Decken	359 Decken, sonstiges			
359.111			Geländer, Gitter, Roste, Leitern: Stahl, Aluminium, Holz, Holzwerkstoff, Gusseisen	≥ 50	0
359.112			Gitter und Roste: Kunststoff	40	1
	360 Dächer				
	360 Dächer	361 Dachkonstruktion			
361.111			Tragkonstruktion: Schrägdach	≥ 50	0
361.211			Tragkonstruktion: Flachdach	≥ 50	0
	360 Dächer	362 Dachfenster, Dachöffnungen, Überdachungen			
362.111			Dachflächenfenster (Rahmen): Aluminium, Kunststoff, Aluminium-Holz-Komposit	≥ 50	0
362.112			Dachflächenfenster (Rahmen): Aluminium-Kunststoff-Komposit	35	1
362.113			Dachflächenfenster (Rahmen): Laubholz, behandelt	40	1
362.114			Dachflächenfenster (Rahmen): Nadelholz, behandelt	25	1
362.211			Lichtkuppeln	25	1
362.221			Lichtbänder	20	2
362.311			Dachausstiege und Luken: Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt)	40	1
362.312			Dachausstiege und Luken: Kunststoff	30	1
362.411			Antriebe für Öffnungen: Handantreib	35	1
362.412			Antriebe für Öffnungen: elektrischer Antrieb	25	1
362.413			Antriebe für Öffnungen: pneumatischer Antrieb	20	2
	360 Dächer	363 Dachbeläge			
	360 Dächer	363 Dachbeläge	Flachdachabdichtung		
363.111			Abdichtungsbahnen: Elastomerbahnen, Kunststoffbahnen unterhalb der Dämmung	40	1
363.112			Abdichtungsbahnen: Bitumenbahnen unterhalb der Dämmung	30	1
363.113			Abdichtungsbahnen: Bitumenbahnen, Elastomerbahnen, Kunststoffbahnen oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht	30	1
363.114			Abdichtungsbahnen: Bitumenbahnen, Elastomerbahnen, Kunststoffbahnen oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht	20	2
363.211			Abdichtmassen: Asphaltmastix, Flüssigabdichtung, Gussasphalt unterhalb der Dämmung	40	1
363.212			Abdichtmassen: Asphaltmastix, Flüssigabdichtung, Gussasphalt oberhalb Dämmung mit schwerer Schutzschicht	30	1
363.213			Abdichtmassen: Asphaltmastix, Flüssigabdichtung, Gussasphalt oberhalb Dämmung mit leichter Schutzschicht	20	2
363.214			Abdichtmassen: Flüssigabdichtung oberhalb Dämmung ohne Schutzschicht	20	2
363.311			Schwere Schutzschicht: Extensive Begrünung	40	1

363.312			Schwere Schutzschicht: Bekiesung, Verlegeplatten, Intensive Begrünung	30	1
363.313			Leichte Schutzschicht: Besplitterung vor Ort, werkseitige Bestreuung	15	3
363.411			Beschichtungen: Metallanstrich	12	4
	360 Dächer	363 Dachbeläge	Dachdeckung		
363.511			Deckungen: Schiefer	≥ 50	0
363.512			Deckungen: Ziegel	≥ 50	0
363.513			Deckungen: Beton, Faserzement	≥ 50	0
363.514			Deckungen: Zink, Kupferblech, Aluminium, Stahl nicht rostend	≥ 50	0
363.515			Deckungen: Holzschindeln	≥ 50	0
363.516			Deckungen: Stahl galvanisch verzinkt und beschichtet	45	1
363.517			Deckungen: Stahl galvanisch verzinkt	40	1
363.518			Deckungen: Glas	30	1
363.519			Deckungen: Bitumenschindeln, Bitumen-Wellplatten	25	1
363.521			Metallbanddeckungen: Stahl nicht rostend, Kupfer, Aluminiumblech	≥ 50	0
363.522			Metallbanddeckungen: Stahlblech galvanisch verzinkt und beschichtet	45	1
363.523			Metallbanddeckungen: Stahlblech galvanisch verzinkt	40	1
363.524			Deckungen: Reet	30	1
363.531			Dämmschicht als Auf- und Zwischensparrendämmung: Schaumglasplatten, Mineralwollplatten, extrudierte Polystyrolplatten, expandierte Polystyrolplatten, Polyurethanplatten, Faserplatten aus Holz, Hanf, Zellulose	≥ 50	0
	360 Dächer	363 Dachbeläge	Attikaabdeckung		
363.611			Attikaabdeckungen: Naturstein, Kunststein, Betonfertigteile, Betonsteinplatten, keramische Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug, Spaltplatten, Kupfer, Aluminium, Stahl nicht rostend, Zink	≥ 50	0
363.612			Attikaabdeckungen: Faserzement	40	1
363.613			Attikaabdeckungen: Stahl galvanisch verzinkt	30	1
363.614			Attikaabdeckungen: Kunststoff	20	2
	360 Dächer	363 Dachbeläge	Entwässerung		
363.711			Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Stahl nicht rostend, Kupfer, Zink, Alu	≥ 50	0
363.712			Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Stahl galvanisch verzinkt und beschichtet	40	1
363.713			Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Stahl galvanisch verzinkt	30	1
363.714			Entwässerung (Dachrinnen, Regenfallrohre, Dachabläufe): Kunststoff	20	2
	360 Dächer	364 Dachbekleidungen			
364.111			Unterdach: Bitumen-Holzfaserplatten	≥ 50	0
364.112			Unterdach: Imprägnierte Faserplatten aus Holz, Hanf, Zellulose	30	1
364.113			Unterdach: dampfdiffusionsoffene Kunststofffolien	30	1

364.211			Zwischen-, Auf- und Untersparrendämmung: Mineralwolle, Polystyrol, Polyurethan, Blähgranulat, nachwachsende Dämmstoffe (z. B. Holzdämmstoffe, Zellulose, Kork, Leichtlehmischung, Flachs, Wiesengras, Hanf)	≥ 50	0
	360 Dächer	369 Dächer, sonstiges			
	360 Dächer	369 Dächer, sonstiges	Überdachungen		
369.111			Eingangsüberdachung: Stahlbaukonstruktion, Stahl-Glas-Konstruktion, Stahlbetonkonstruktion, Spannbetonkonstruktion, Holzkonstruktion (bekleidet)	≥ 50	0
369.112			Eingangsüberdachung: Holzkonstruktion (unbekleidet), Holz-Glas-Konstruktionen, Glaskonstruktion (tragend)	40	1
369.211			Hofüberdachung: Stahl-Glas-Konstruktionen	≥ 50	0
369.212			Hofüberdachung: Holz-Glas-Konstruktionen, Seilnetzkonstruktionen	40	1
369.213			Hofüberdachung: Textile Konstruktionen	8	6
	360 Dächer	369 Dächer, sonstiges	Geländer, Gitter, Roste, Leitern		
369.311			Stahl nicht rostend, Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt)	≥ 50	0
369.312			Aluminium, Laubholz behandelt	45	1
369.313			Laubholz unbehandelt, Nadelholz behandelt, Holzwerkstoff beschichtet	30	1
369.314			Nadelholz unbehandelt	20	2
	360 Dächer	369 Dächer, sonstiges	sonstiges		
369.411			Absturzsicherung, Trittstufen, Laufflächen, Laub- und Schneefangvorrichtungen, Blitzschutzanlagen: Stahl feuerverzinkt (stückverzinkt), Stahl nicht rostend	≥ 50	0
369.412			Dachbe- und Dachentlüftung Stahl galvanisch verzinkt	25	1
369.413			Entlüftungsrohre Kunststoff	25	1
	370 Baukonstruktiv e Einbauten				
	370 Baukonstruktiv e Einbauten	371 Allgemeine Einbauten			
371.111			Möblierungssysteme: Büros, Laboratorien	30	1
371.112			Möblierungssysteme: Bildschirmarbeitsplätze, Konferenzräume	10	4
371.113			Möblierungssysteme: Bibliotheken, Schutzräume	40	1
371.114			Möblierungssysteme: Kantinen, Rechenzentren	15	3
371.115			Möblierungssysteme: Schulungsräume, Schulen	20	2
371.116			Möblierungssysteme: Kontrollräume, Leitstellen	25	1
371.121			Regale: Stahl, Aluminium, Holzwerkstoff, Kunststoff	40	1
371.122			Schrankmöbel: Stahl, Stahl nicht rostend, Aluminium, Holzwerkstoff, Kunststoff, Holz	30	1
371.311			Garderobeneinrichtungen: Stahl, Stahl nicht rostend, Messing, Holz, Aluminium	20	2
371.312			Garderobeneinrichtungen: Kunststoff	15	3

Die technische Nutzungsdauer wird im Rahmen der vereinfachten Bewertung über die Nutzungsdauer der Gebäudehülle pauschalisiert. Die Lebensdauern nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) geben für viele Bauteile lediglich Mindestwerte (z. B. „≥ 50 Jahre“) an, die für ökologische Lebenszyklusanalysen ausreichend sind, jedoch keine realistische technische Gesamtnutzungsdauer eines Gebäudes abbilden.

Da die Gebäudehülle (Tragwerk, Außenwände, Dachkonstruktion) die langlebigsten und wertprägendsten Bauteile eines Gebäudes darstellt und deren Lebensdauer regelmäßig deutlich über den in der BNB-Tabelle genannten Mindestwerten liegt, wird ein pauschalisierter, marktüblicher und fachlich anerkannter Wert angesetzt.

Die technische Gesamtnutzungsdauer wird praxisgerecht und normkonform mit 80 Jahren angesetzt. Dieser Wert entspricht dem Modellansatz der Anlage 1 zur ImmoWertV für Wohngebäude und bildet die typische Lebensdauer der tragenden und außenliegenden Bauteile (Gebäudehülle) realistisch ab. Dieser Wert stellt einen praxisgerechten Näherungswert dar, der die tatsächliche Lebensdauer der Gebäudehülle realistisch widerspiegelt und eine konsistente und nachvollziehbare Ermittlung der technischen Restnutzungsdauer ermöglicht.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die technische Nutzungsdauer in einer vereinfachten Berechnung ermittelt werden kann:

Technische Restnutzungsdauer = Nutzungsdauer der Gebäudehüllen - Gebäude Alter

$$T_{\text{RND}} = 80 - \text{GA}$$

$$T_{\text{RND}} = 80 - 95 = 0$$

5.2. Wirtschaftliche Nutzungsdauer

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer umfasst den Zeitraum, in dem das Wirtschaftsgut rentabel genutzt werden kann. Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer kann trotz vollständig aufgezehrter technischer Restnutzungsdauer weiterhin positiv sein, sofern das Gebäude aufgrund von Modernisierungen oder marktgerechter Ausstattung wirtschaftlich nutzbar bleibt. Sie kann aber durchaus gegenüber der technischen Nutzungsdauer verkürzt sein. Dies ist der Fall, wenn das Wirtschaftsgut – unabhängig von seinem materiellen Verschleiß – erfahrungsgemäß wirtschaftlich zur Erzielung von üblichen positiven Einkünften nicht mehr verwendbar ist. Im Falle vermieteter Immobilien ist dies z.B. der Fall, wenn die Immobilie nicht mehr zur Erzielung einer ortsüblichen Miete geeignet ist, da sie nicht mehr den Anforderungen entsprechen, die an derartige Räumlichkeiten gestellt werden. Man spricht dann von „wirtschaftlicher Überalterung“. Das bedeutet, dass die Gebäude technisch offensichtlich bereits seit Jahrhunderten bestehen. Struktur, Wohnstandard und technische Einrichtung der Gebäude stehen jedoch oft einer wirtschaftlichen Nutzung entgegen.⁴⁰

Hintergrund ist die Verzinsung des im Objekt gebundenen Kapitals. Erreicht der Ertragswert des Objekts (aufgrund von Überalterung) keine Kapitalverzinsung mehr, die der Verzinsung „vergleichbarer Objekte zu marktüblichen Konditionen“ entspricht, so ist von einer

⁴⁰ Steffen Metzner: Immobilienökonomische Methoden zur Entscheidungsunterstützung und Planung, BoD Verlag, Leipzig, S.361

Marktgängigkeit nicht mehr auszugehen und die Grenze der wirtschaftlichen Nutzbarkeit (Nutzungsdauer) ist erreicht.

Gründe dafür können z. B. ein Wandel in den Präferenzen der Mieter, die Entwicklung der Kapital- und Mietmärkte, die Erfindung neuer Wohn- und Arbeitsformen sein.

Die Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von Gebäuden findet meist in Anlehnung an § 4 Abs. 3 Satz 1 ImmoWertV13 statt:

„Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Die Restnutzungsdauer wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen der Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen Anlage am maßgeblichen Stichtag unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts ermittelt. Individuelle Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts wie beispielsweise durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen des Wertermittlungsobjekts können die sich aus dem Unterschiedsbetrag nach Satz 2 ergebende Dauer verlängern oder verkürzen.“

Die nach der Regelfallformel ($RND = GND - GA$) ermittelte Restnutzungsdauer wird also verlängert (d.h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung als bereits durchgeführt unterstellt werden.⁴¹

Modernisierungen sind beispielsweise Maßnahmen, die eine wesentliche Verbesserung der Wohn- oder sonstigen Nutzungsverhältnisse oder wesentliche Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken. Im Detail wird also eine Reihe von Umständen des Gebäudes begutachtet, die aus technischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Nutzungsdauer beeinflussen.

5.3. Rechtliche Nutzungsdauer

Die rechtliche Restnutzungsdauer bezieht sich auf den verbleibenden Zeitraum, während dem eine bestimmte rechtliche Nutzung eines Gebäudes oder einer Immobilie zulässig ist, ohne dass zusätzliche behördliche Genehmigungen oder rechtliche Einschränkungen erforderlich sind. Sie ist ein wesentlicher Faktor bei der Bewertung von Immobilien und spielt eine entscheidende Rolle bei der Planung von Investitionen in Gebäude und Grundstücke.

Die rechtliche Restnutzungsdauer kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter:

- **Baurechtliche Vorschriften:** Die geltenden Bauvorschriften und -bestimmungen können die zulässige Nutzungsdauer eines Gebäudes einschränken. Änderungen in den Bauvorschriften oder neue gesetzliche Anforderungen können zu einer verkürzten rechtlichen Restnutzungsdauer führen.
- **Zonierung und Landnutzung:** Die Zonierungsvorschriften und die Festlegung der Landnutzung durch die örtlichen Behörden können die Art und Dauer der erlaubten

⁴¹ Kathrin Köhling: Barwertorientierte Fair Value-Ermittlung für Renditeimmobilien in der IFRS-Rechnungslegung, Eul Verlag, Köln, 2011, S.176

Nutzung eines Grundstücks bestimmen. Änderungen in der Zonierung oder im Flächennutzungsplan können die rechtliche Restnutzungsdauer beeinflussen.

- Denkmalschutz: Wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz steht oder als historisches Gebäude klassifiziert ist, können besondere rechtliche Auflagen gelten, die die Nutzung und Veränderung des Gebäudes einschränken. Dies kann die rechtliche Restnutzungsdauer erheblich beeinflussen.
- Miet- und Pachtverträge: Die Dauer von Miet- oder Pachtverträgen kann die rechtliche Restnutzungsdauer eines Gebäudes bestimmen. Wenn langfristige Mietverträge abgeschlossen sind, kann dies die zulässige Nutzungsdauer verlängern.

Die rechtliche Restnutzungsdauer ist von großer Bedeutung für Eigentümer, Entwickler und Investoren, da sie Auswirkungen auf die Rentabilität von Immobilienprojekten hat. Eine genaue Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen und eine regelmäßige Überprüfung von Änderungen in den relevanten Gesetzen und Vorschriften sind entscheidend, um fundierte Entscheidungen in Bezug auf Immobilieninvestitionen zu treffen. Es ist wichtig zu beachten, dass die rechtliche Restnutzungsdauer sich von der technischen und wirtschaftlichen Restnutzungsdauer unterscheiden kann, da sie mehr auf rechtlichen Vorgaben als auf physischen oder wirtschaftlichen Faktoren basiert.

Die rechtliche Restnutzungsdauer wird im Rahmen dieses Gutachtens auf Basis der Prüfung von Beschränkungen und Lasten bestimmt.

Für das Objekt Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen (WE4) wurden keine Lasten und Beschränkungen bekannt gegeben.

5.4. Auswahl einer Abschreibungsmethode

Nach sorgfältiger Abwägung, gründlicher Betrachtung und unter Berücksichtigung der verschiedenen Ermittlungsmethoden sowie der relevanten Handbücher zur Lebensdauer von Bauelementen wird das “Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer von Wohngebäuden bei Modernisierungen” gemäß Anlage 2 (zu § 12 Absatz 5 Satz 1) ImmoWertV 2021 zur Ermittlung der Nutzungsdauer für das geeignetste Verfahren gehalten, da dies eine sachgerechte und fundierte Ermittlung sowie die erforderliche sachverständige Würdigung des Einzelfalls ermöglicht. Dieses kann auch bei der Modernisierung von Verwaltungs-, Büro- und Geschäftsgebäuden entsprechende Anwendung finden. Es sprechen dazu folgende Faktoren:

- Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte: Die ImmoWertV 2021-Methode berücksichtigt nicht nur technische Faktoren, sondern bezieht auch wirtschaftliche Aspekte in die Berechnung der Restnutzungsdauer ein. Dies ermöglicht eine realistischere Einschätzung des Vermögenswerts, da sie die tatsächliche wirtschaftliche Lebensdauer des Vermögenswerts widerspiegelt.
- Marktsicht: Die ImmoWertV 2021-Methode basiert auf Marktdaten und -analysen. Sie berücksichtigt, wie lange ein Vermögenswert voraussichtlich in seiner aktuellen Verwendung wirtschaftlich rentabel sein wird. Dies kann von der rein technischen Lebensdauer abweichen, da es nicht nur auf die physische Haltbarkeit ankommt, sondern auch auf die Nachfrage und die Marktkonditionen.

- Flexibilität: Die Methode nach ImmoWertV 2021 bietet Flexibilität bei der Berücksichtigung von verschiedenen Faktoren, die die Lebensdauer eines Vermögenswerts beeinflussen können. Dies ermöglicht es, auf Veränderungen in der Nachfrage, im Marktumfeld oder in den Nutzungsbedingungen angemessen zu reagieren.
- Praxisnähe: Die ImmoWertV 2021-Methode orientiert sich an realen Marktbedingungen und Praktiken. Sie ermöglicht es Gutachtern und Sachverständigen, eine Einschätzung vorzunehmen, die näher an den tatsächlichen Marktbedingungen liegt, was in vielen Bewertungsszenarien von Vorteil sein kann.
- Akzeptanz und Transparenz: Die ImmoWertV 2021-Methode ist in Deutschland weit verbreitet und wird von Behörden, Finanzinstituten und anderen Beteiligten akzeptiert. Dies führt zu einer erhöhten Transparenz und Akzeptanz bei Immobilienbewertungen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Auswahl der Methode zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von verschiedenen Faktoren abhängt, einschließlich der Art des Vermögenswerts, der Zwecke der Bewertung und der nationalen oder regionalen Vorschriften. In einigen Fällen kann es auch sinnvoll sein, mehrere Methoden zu vergleichen und zu prüfen, welche am besten zu den spezifischen Anforderungen passt.

6. Beschreibung des Hauptgebäudes

6.1. Grundsätze einer Begutachtung

Diese Beschreibung beschränkt sich auf die wesentlichen, wertbestimmenden und langlebigen Bauteile. Sie gibt den optisch erkennbaren Gebäudezustand wieder. Bezogen auf den zurückliegenden Wertermittlungsstichtag geht der Gutachter davon aus, dass die vorgefundene Situation im Wesentlichen der Situation zum Wertermittlungsstichtag entspricht bzw. die Angaben des Auftraggebers zur Situation zum Wertermittlungsstichtag der Wahrheit entsprechen.

Der Wertermittlungsstichtag stellt gemäß § 194 BauGB und den Vorgaben der ImmoWertV den Zeitpunkt dar, auf den sich die gesamte Wertermittlung einschließlich der Zustandsbeschreibung und der Marktverhältnisse bezieht. In vielen Bewertungsanlässen – insbesondere bei steuerlichen Bewertungen, Erbfällen, Scheidungen, Bilanzstichtagen oder gerichtlichen Verfahren – ist der Stichtag gesetzlich oder vertraglich vorgegeben und liegt naturgemäß vor dem Zeitpunkt der Gutachtenerstellung. Die Rekonstruktion des Objektzustands zum zurückliegenden Stichtag erfolgt auf Grundlage der vollständigen Auswertung aller verfügbaren Unterlagen, die den Zustand des Bewertungsobjekts zum Stichtag dokumentieren oder zuverlässig rückschließen lassen. Die baulichen und ausstattungsbezogenen Merkmale eines Gebäudes verändern sich erfahrungsgemäß nicht kurzfristig, sodass eine spätere Bearbeitung eine verlässliche Rückschau auf den Zustand zum Stichtag ermöglicht. Etwaige Veränderungen nach dem Stichtag werden im Rahmen der Bearbeitung erkannt, dokumentiert und bei der Bewertung ausdrücklich unberücksichtigt gelassen, sofern sie nicht bereits zum Stichtag vorlagen.

Das Erstellungsdatum des Gutachtens dokumentiert lediglich den Abschluss der gutachterlichen Bearbeitung und hat keinen Einfluss auf den Bewertungszeitpunkt. Ein zeitlicher Abstand zwischen Wertermittlungsstichtag und Gutachtenerstellung ist daher nicht nur üblich, sondern aufgrund der notwendigen Beschaffung, Prüfung und Auswertung der Unterlagen sowie der gutachterlichen Analyse regelmäßig unvermeidbar und fachlich unbedenklich.

Es wird darauf hingewiesen, dass weitergehende Untersuchungen bezüglich Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz, Befall durch Schädlinge und Korrosion in Rohrleitungen nicht vorgenommen wurden und vom Gutachter keine Bauteilöffnungen und keine Funktionsprüfungen der technischen Einrichtungen (Heizung, Ver- und Entsorgung, Elektroinstallationen usw.) vorgenommen wurden.

6.2. Zusammenfassung Ortstermin zur Plausibilisierung durch den Sachverständigen

Der Ortstermin fand am 31.07.2026 von circa 12:30 Uhr bis ca. 12:50 Uhr statt und wurde vom Sachverständigen geleitet.

Während des Termins wurde das zu begutachtende Objekt sowie seine unmittelbare Umgebung vom Sachverständigen eingehend untersucht und relevante Informationen wurden dokumentiert.

Anschließend führte unser Gutachter, Bernhard Mathes, eine Plausibilisierung der erhobenen Daten durch. Dies umfasste die Überprüfung der objektiven Sachverhalte und die Gewährleistung der Konsistenz mit den Standards und Methoden der Gutachtenerstellung. Diese Beschreibung beschränkt sich auf die wesentlichen Daten.

Nach gründlicher Analyse und Überprüfung der gesammelten Daten sowie der Ergebnisse des Ortstermins bestätigt der Sachverständige hiermit, dass die erhobenen Informationen plausibilisiert und für die weitere Verwendung im Gutachten validiert wurden.

Während der Plausibilisierung wurden sämtliche Aspekte des Ortstermins eingehend untersucht und bewertet. Die Kontrolle der Datenkonsistenz sowie die Überprüfung auf Vollständigkeit waren dabei das zentrale Anliegen.

Die Ergebnisse dieser Plausibilisierung bilden eine solide Grundlage für das abschließende Gutachten und Gewährleisten die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der darin enthaltenen Informationen.

Datum	31.07.2026
Uhrzeit	Von 12:30 Uhr bis ca. 12:50 Uhr
Teilnehmer	Herr Bernhard Mathes (Sachverständiger) Frau Joanna Mathes (Bauingenieurin)
Besonderheiten	Keiner der Teilnehmer hat die Ortsbesichtigung vorzeitig verlassen. Alle Teilnehmer waren die gesamte Zeit anwesend.
Beschreibung	Beim Ortstermin wurde das Bewertungsobjekt Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen (WE4) durch eine umfassende Inaugenscheinnahme begutachtet. Nach einem einführenden Gespräch mit den anwesenden Teilnehmern wurde zunächst das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes betrachtet, einschließlich Fassadenflächen, Dachaufbauten (soweit ersichtlich), Fensteranlagen, Zugangsbereiche sowie der unmittelbar angrenzenden Außenflächen. Im Anschluss erfolgte die Besichtigung des Eingangsbereichs und des Treppenhauses, um einen Eindruck vom allgemeinen Erhaltungszustand der gemeinschaftlich genutzten Bereiche zu gewinnen. Daraufhin wurden die im Rahmen des Ortstermins zugängliche Wohnung Nummer 4 im 1. Obergeschoss links vollständig in Augenschein genommen. Hierbei wurden sämtliche Räume, hinsichtlich ihres baulichen und ausstattungsbezogenen Zustands überprüft. Im Anschluss wurden die Kellerräume, nebst Waschküche und die Elektroverteilung begutachtet. Das Bewertungsobjekt konnte beim Ortstermin nahezu vollständig in Augenschein genommen werden.

Das Gebäude zeigt insgesamt einen dem Baujahr entsprechenden, ordentlichen Erhaltungszustand mit üblichen altersbedingten Gebrauchsspuren. Vorgefundene kleinere Mängel, wie beispielsweise vereinzelte Risse oder defekte Fugen beeinflussen das Ergebnis der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer nicht und werden daher nicht weiter betrachtet. Lediglich größere Mängel und Bauschäden, welche die Restnutzungsdauer beeinflussen, werden in diesem Gutachten, falls vorhanden, separat dargestellt. Modernisierungen wurden in einzelnen Bereichen durchgeführt, während andere Bauteile noch dem ursprünglichen oder älteren Zustand entsprechen. Die haustechnischen Anlagen sind funktionsfähig, weisen jedoch je nach Alter einen typischen Modernisierungsbedarf auf. Die tragenden Bauteile der Gebäudehülle – insbesondere Außenwände, tragende Balken, Stahlträger, Dachkonstruktion und sonstige konstruktive Elemente – konnten im Rahmen der reinen Sichtprüfung nicht vollständig beurteilt werden, da hierfür eine Öffnung von Wand-, Decken- oder Bodenaufbauten erforderlich wäre. Eine weitergehende Untersuchung dieser Bauteile war nicht Gegenstand des Ortstermins zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer und ist für die Bewertung nicht erforderlich.

Bereits im Vorfeld wurden sämtliche relevanten Unterlagen umfassend geprüft und das Bewertungsobjekt fachlich vorbereitet analysiert. Diese sorgfältige Auseinandersetzung mit den vorhandenen Informationen gewährleistete eine fundierte und zielgerichtete Durchführung des Termins. Die daraus resultierende fachliche Vorbereitung fließt unmittelbar in die sachverständige Würdigung und die abschließende Bewertung ein.

Die Ortsbesichtigung wurde um ca. 12:50 Uhr abgeschlossen. Die Sichtverhältnisse waren bei leicht bewölkten, trockenen Wetterverhältnissen außen und in den besichtigten Innenbereichen gut. Es herrschte eine geschätzte Außentemperatur von ca. 34 °C. Die bei dem Ortstermin gesichteten Einzelheiten wurden fotografisch dokumentiert. Ein repräsentativer Auszug dieser Fotodokumentation wird diesem Gutachten als Anlage beigelegt.

6.3. Informationen zum Gebäude

Art des Objektes	Einzelne Eigentumswohnung
Baujahr	1931
Wohn- und Nutzfläche	64,08 m ²
Anzahl der Nutzungseinheiten (Gebäude)	6
Anzahl der Geschosse/ Etagen	2
Anzahl an (Garagen-)Stellplätzen	6
Nebengebäude ⁴²	-

6.4. Bautechnische Beschreibung

Bauweise	Massivbauweise
Bäder	Überwiegend mit Fenster
Dacheindeckung	Dachziegel/-steine
Fenster	Doppeltverglast
Heizung	Gas Zentralheizung
Keller	Voll unterkellert

6.4.1. Detaillierte Beschreibung des Gebäudes

Nach in Augenscheinnahme wird eine detaillierte Gebäudebeschreibung des Objektes Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen (WE4) nachfolgend anhand der unterschiedlichen Gewerke und deren Eigenschaften beschrieben. Da zahlreiche konstruktive Elemente aufgrund von Verkleidungen, Putzschichten oder nicht einsehbaren Bereichen ohne bauteilöffnende Maßnahmen nicht eindeutig bestimmbar sind, basiert die Einschätzung der Bauweise und Materialität auf typischen Ausführungen vergleichbarer Gebäude des entsprechenden Baualters, den äußerlich erkennbaren Merkmalen sowie der langjährigen sachverständigen Erfahrung des Sachverständigen.

Die Massivbauweise zeichnet sich dadurch aus, dass tragende und raumabschließende Funktionen in den gleichen Bauteilen vereint sind. Dies bedeutet, dass Wände und Decken sowohl die Lasten des Gebäudes aufnehmen als auch den Raum abschließen. Charakteristisch für diese Bauweise ist der Einsatz von massiven Baustoffen wie Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton, die die statische Stabilität des gesamten Bauwerks gewährleisten und die erforderliche Tragfähigkeit sicherstellen. Solche Materialien übernehmen somit die zentrale Rolle in der Struktur und sorgen für die dauerhafte Lastabtragung. Die Bauweise sorgt für eine gute Schall- und Wärmedämmung, auch wenn moderne Standards in diesen Bereichen mittlerweile deutlich weiterentwickelt wurden.

⁴² Bei vorhandenen Nebengebäuden wird angenommen, dass sowohl das Nebengebäude (z.B. Garagen) als auch das Hauptgebäude eine gemeinsame wirtschaftliche Einheit sind bzw. ihre wirtschaftliche Bestimmung teilen. Demzufolge wird die ermittelte Restnutzungsdauer des Hauptgebäudes für das Nebengebäude (z.B. Garagen) adaptiert.

6.4.1.1. Fundament und Keller

Das Haus steht auf einem Betonfundament, das auf tragfähigem Boden gegründet ist. Der Keller besteht ebenfalls aus massiven Betonwänden.

- Bodenplatte: Aus Beton, ohne moderne Abdichtungen.
- Kellerwände: Massivbauweise, baujahrestypisch

6.4.1.2. Außenwände

Die Außenwände sind aus massiven Baustoffen ausgeführt. Die Wände wurden verputzt und gestrichen.

- Wandaufbau: Massive Baustoffe, die damals als ausreichend für den Wärmeschutz galten, aber nach heutigen Maßstäben unzureichend gedämmt sind.
- Außenputz: Aus Kalk-Zement-Putz.

6.4.1.3. Innenwände

Die tragenden Innenwände sind aus massiven Baustoffen gefertigt.

6.4.1.4. Decken

Die Decken bestehen aus Holzbalkendecken.

6.4.1.5. Dach

Das Dach des Bewertungsobjektes ist ein Satteldach, gedeckt mit Dachziegeln.

Dachaufbau:

- Holzkonstruktion (Dachstuhl) aus Nadelholz.
- Dachdeckung aus Ton- oder Betonziegeln.
- Keine Wärmedämmung

6.4.1.6. Fenster

Im Bewertungsobjekt sind doppeltverglaste Fenster verbaut.

- Material: Fensterrahmen aus Kunststoff.
- Verglasung: Zweifachverglasung

6.4.1.7. Heizung

Das Bewertungsobjekt wird durch eine Gas-Zentralheizung beheizt. Diese Heizung versorgt das gesamte Haus über ein zentrales System, das in einem Kellerraum untergebracht ist.

- Heizkörper: Flache Radiatoren in den Wohneinheiten.
- Wärmeerzeuger: Gas-Brennwertkessel.

6.4.1.8. Sanitäranlagen

Dieses Badezimmer verfügt über ein Fenster, das natürliche Belüftung und Tageslicht bietet. Die Ausstattung ist einfach gehalten, mit grundlegenden Sanitärobjekten wie einer Badewanne, einem Waschbecken und einer Toilette. Die Sanitärobjekte bestehen aus Keramikmaterialien, und die Fliesen sind in neutralen Farben gehalten.

- Lüftung: Natürliche Belüftung durch Fenster.
- Sanitärobjekte: Einfache Keramik, Badewanne, Waschbecken, Toilette.
- Fliesen: Schlichte, kleinflächige Fliesen in neutralen Farben.

6.4.1.9. Keller

Das Bewertungsobjekt ist vollständig unterkellert, was bedeutet, dass der Keller alle verfügbaren Bereiche unter dem Gebäude einnimmt. Der Kellerraum ist großflächig und kann mehrere Funktionen erfüllen, einschließlich Lagerung oder Technikraum.

Insgesamt bietet der voll unterkellerte Keller zusätzliche Nutzfläche und kann vielfältig verwendet werden, erfordert jedoch möglicherweise Maßnahmen zur Verbesserung der Belüftung und Feuchtigkeitsschutz, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

6.4.1.10. Wärmedämmung

Ein wesentlicher Punkt bei Häusern aus den 1930er Jahren ist die fehlende Wärmedämmung. Da die heutigen energetischen Anforderungen an Gebäude – wie sie im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt sind – erst viele Jahrzehnte nach der Errichtung älterer Gebäude eingeführt wurden, weisen Bauwerke aus früheren Baualtersklassen häufig deutlich höhere Wärmeverluste über Fassade, Dach, Fenster und weitere Bauteile auf.

Die damals üblichen Konstruktionen und Materialien entsprechen nicht den heutigen Standards hinsichtlich Wärmedämmung, Luftdichtheit und Energieeffizienz. Dies führt in der Regel zu einem erhöhten Energiebedarf und damit zu höheren Betriebskosten im Vergleich zu modernen oder energetisch sanierten Gebäuden.

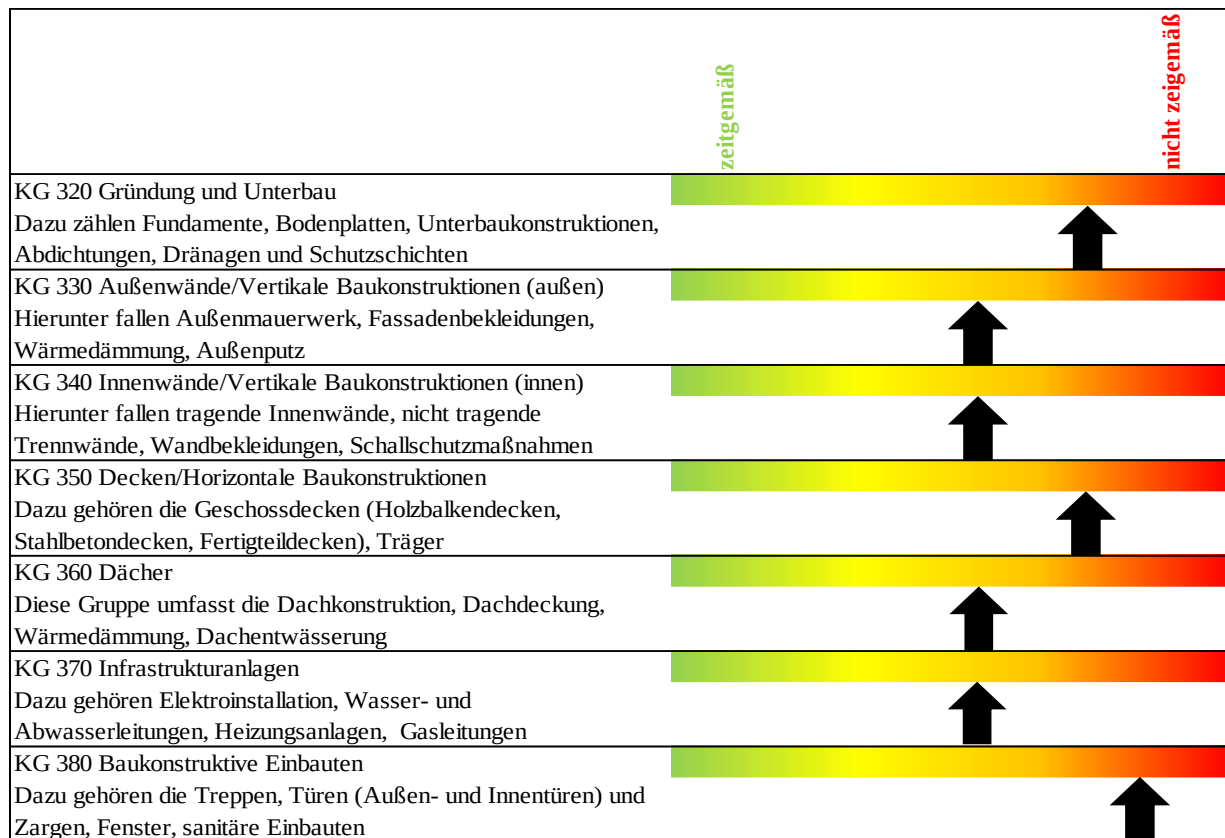
6.5. Bauteilbezogene Analyse zur Einschätzung der Restnutzungsdauer

Im Folgenden erfolgt eine vereinfachte, bauteilorientierte Beurteilung des Gebäudes hinsichtlich seines vorgefundenen Zustands und der daraus ableitbaren Restnutzungsdauer. Die Darstellung orientiert sich an den Kostengrupp (KG) und der Gliederung der DIN 276 und ermöglicht eine strukturierte Bewertung der wesentlichen Baukonstruktionen und Ausstattungsmerkmale. Ziel dieser Übersicht ist es, die bauliche Ausgangssituation des Objekts nachvollziehbar darzustellen und die einzelnen Bauteile im Hinblick auf ihren Modernisierungsgrad, ihren technischen Zustand sowie ihre voraussichtliche wirtschaftliche Nutzbarkeit einzuschätzen.

Die Bewertung der Bauteile erfolgt auf Grundlage der sichtbaren Gegebenheiten sowie der vorliegenden Unterlagen. Bauteile, die aufgrund von Verkleidungen, Ausbauzuständen oder konstruktiven Besonderheiten nicht einsehbar waren, werden sachverständig anhand typischer Ausführungen des jeweiligen Baualters und der langjährigen praktischen Erfahrung des Sachverständigen eingeschätzt. Diese Vorgehensweise entspricht der üblichen Praxis bei nicht zerstörenden Untersuchungen und gewährleistet eine fachlich fundierte, plausibel hergeleitete Beurteilung.

Die grafische Darstellung dient der Veranschaulichung des Modernisierungs- und Erhaltungszustands der einzelnen Bauteilgruppen. Sie zeigt, inwieweit die jeweiligen Bauteile dem heutigen technischen und funktionalen Standard entsprechen oder als nicht mehr zeitgemäß einzustufen sind. Die Positionierung innerhalb der Skala stellt keine exakte Messgröße dar, sondern eine sachverständige Einordnung, die sowohl den baulichen Zustand als auch die wirtschaftliche Restnutzungsdauer berücksichtigt.

Die Beurteilung der Restnutzungsdauer erfolgt dabei stets im Kontext des Gesamtgebäudes. Einzelne modernisierte Bauteile können die Gesamtbewertung positiv beeinflussen, während veraltete oder sanierungsbedürftige Bauteile die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Gebäudes begrenzen. Die dargestellte Einschätzung bildet somit die Grundlage für die weitere Bewertung des Objekts, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Restnutzungsdauer, die Modernisierungsbedarfe und die mögliche zukünftige Nutzbarkeit des Gebäudes.



7. Bewertung der Restnutzungsdauer

7.1. Technische Restnutzungsdauer

Die technische Abnutzung des Bewertungsobjekts ist entsprechend des Gebäudealters von ca. 95 Jahren.

Abgesehen davon wurde das Bewertungsobjekt im Rahmen der notwendigen Maßnahmen instandgehalten. Die Instandhaltungen haben jedoch keinen Einfluss auf die Erhöhung der Restnutzungsdauer. Hier muss zwischen einer notwendigen Instandhaltung und einer Sanierung unterschieden werden. Instandhaltung und Sanierung haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Restnutzungsdauer eines Gebäudes:

- Instandhaltung umfasst regelmäßige Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen, die dazu dienen, den bestehenden Zustand des Gebäudes zu erhalten und Schäden zu vermeiden. Diese Maßnahmen verhindern den Verfall der Substanz, verlängern aber nicht die ursprüngliche Restnutzungsdauer, da sie nur den aktuellen Zustand bewahren, ohne grundlegende Verbesserungen vorzunehmen.
- Sanierung hingegen bezieht sich auf umfangreiche bauliche Maßnahmen, die die Substanz oder Funktionalität eines Gebäudes wesentlich verbessern, z. B. durch den Austausch alter Bauteile oder die energetische Modernisierung. Durch eine Sanierung wird die technische Lebensdauer eines Gebäudes deutlich erhöht, was zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer führt, da die Substanz und Funktion auf einen neueren Stand gebracht werden.

7.2. Wirtschaftliche Restnutzungsdauer

7.2.1. Gesamtnutzungsdauer

Die wirtschaftlich übliche Gesamtnutzungsdauer ist eine der Modellgrößen, die der Ermittlung der Restnutzungsdauer dient. Sie steht für die Anzahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen ab Fertigstellung durchschnittlich wirtschaftlich genutzt werden können.

Diese Gesamtnutzungsdauer wurde durch den Gesetzgeber nach empirisch ermittelten Erfahrungssätzen bemessen und als nicht widerlegbare Annahme im Modellansatz für die Gesamtnutzungsdauer festgelegt.⁴³ Dieser Modellansatz räumt insoweit keinen Spielraum ein.

⁴³ Anlage 1 zu § 12 Absatz 5 Satz 1 ImmoWertV

Die Gesamtnutzungsdauer für ein einzelne Eigentumswohnung (innerh. Mehrfamilienhäuser) liegt gemäß nachfolgendem Auszug aus § 12 Absatz 5 Satz 1 ImmoWertV bei 80 Jahren.

Art der baulichen Anlage	Gesamtnutzungsdauer
freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser	80
Mehrfamilienhäuser	80
Wohnhäuser mit Mischnutzung	80
Geschäftshäuser	60
Bürogebäude, Banken	60
Gemeindezentren, Saalbauten, Veranstaltungsgebäude	40
Kindergärten, Schulen	50
Wohnheime, Alten- und Pflegeheime	50
Krankenhäuser, Tageskliniken	40
Beherbergungsstätten, Verpflegungseinrichtungen	40
Sporthallen, Freizeitbäder, Heilbäder	40
Verbrauchermärkte, Autohäuser	30
Kauf- und Warenhäuser	50
Einzelgaragen	60
Tief- und Hochgaragen als Einzelbauwerk	40
Betriebs- und Werkstätten, Produktionsgebäude	40
Lager- und Versandgebäude	40
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude	30

7.2.2. Gebäudealter und fiktives Baujahr

Das Alter des Objekts zum Ermittlungsstichtag beträgt ca. 95 Jahre. Bei Vorliegen einer Kernsanierung ist als fiktives Baujahr das Jahr der fachgerechten Sanierung zugrunde zu legen. Die teilweise noch verbliebene alte Bausubstanz oder der von neuen Gebäuden abweichende Zustand ist durch einen Abschlag zu berücksichtigen, der bei einer kompletten Kernsanierung regelmäßig 10% der Gesamtnutzungsdauer beträgt.⁴⁴

Bei einer Kernsanierung wird das Gebäude zunächst bis auf die tragende Substanz zurückgebaut. Decken, Außenwände, tragende Innenwände und ggf. der Dachstuhl bleiben dabei in der Regel erhalten; ggf. sind diese zu ertüchtigen und/oder instand zu setzen. Kernsanierungen können insbesondere angenommen werden bei kompletter Erneuerung der Dacheindeckung, der Innenwände mit Ausnahme der tragenden Wände, der nichttragenden Bestandteile der Außenwände bei Fachwerk, der Fassade, der Innenwandbeschichtung, der Fußböden, der Fenster, der Innen- und Außentüren sowie sämtlicher technischen Systeme wie z.B. der Heizung einschließlich aller Leitungen, des Abwassersystems einschließlich der Grundleitungen, der elektrischen Leitungen und der Wasserversorgungsleitungen, sofern die Leitungen nach Erneuerung technisch einwandfrei und als neubauähnlich und neuwertig zu betrachten sind.⁴⁵

7.2.3. Durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen

Für modernisierte Gebäude wird nun diese (wirtschaftliche) RND verlängert und von einer modifizierten (wirtschaftlichen) RND ausgegangen. Dabei bietet die Anlage 2, II.2 zu §12 Abs.

⁴⁴ Hans-Georg Tillmann/Wolfgang Kleiber: Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts von Grundstücken, 2017

⁴⁵ Matthias Thomas: Immobilienwirtschaftslehre – Management, Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2017, S.438

5 Satz 1 ImmoWertV 2021 einen Orientierungsrahmen, der auch oftmals von den Gutachterausschüssen zur Marktdatenauswertung in ihrem Ableitungsmodell umgesetzt wird. Nach einem Punkteraster werden sog. Modernisierungspunkte vergeben. Aus der Summe der Punkte für die jeweils zum Ermittlungsstichtag oder kurz zuvor durchgeführten Maßnahmen ergibt sich der Modernisierungsgrad. Bei längerem Zurückliegen der Modernisierungsmaßnahmen, ist zu prüfen, ob nicht ein geringerer als der maximale Tabellenwert anzusetzen ist.

Eine Kernsanierung nach der o.g. Definition trifft auf das Bewertungsobjekt Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen (WE4) nicht zu.

Stattdessen wurden folgende Modernisierungen durchgeführt bzw. nicht durchgeführt:

Modernisierungselement	Zeitraum und Umfang
Dacherneuerung inkl. Verbesserung der Wärmedämmung	vor mehr als 20 Jahren
Modernisierung der Fenster und Außentüren	vor mehr als 20 Jahren
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	vor mehr als 20 Jahren
Modernisierung der Heizungsanlage	vor circa 10 - 15 Jahren
Wärmedämmung der Außenwände	vor mehr als 20 Jahren
Modernisierung der Bäder / WC	vor mehr als 20 Jahren
Modernisierung des Innenausbau (Decken, Fußböden, Treppen)	vor mehr als 20 Jahren
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	Ca. 50% zeitgemäß

Die Erfassung und Bewertung der Modernisierungsmaßnahmen erfolgten unabhängig davon, ob einzelne Arbeiten nur in bestimmten Wohneinheiten oder im gesamten Gebäude durchgeführt wurden. Auch bei wohnungsbezogenen Modernisierungen wird stets das Gesamtobjekt in seiner baulichen, technischen und wirtschaftlichen Gesamtheit betrachtet. Die Beurteilung der Modernisierungsstände erfolgt damit nicht isoliert, sondern unter Einbeziehung aller relevanten Gebäudeteile und der übergeordneten strukturellen Rahmenbedingungen.

7.2.4. Ermittlung des Modernisierungsgrades für das Ermittlungsobjekt

Zur Bestimmung des Modernisierungsgrades, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird ein Punktemodell in Anlehnung an Anlage 2 zu § 12 Absatz 5 Satz 1 ImmoWertV als Orientierung verwendet.

Es wird eine maximal erreichbare Punktzahl von 20 verteilt auf einzelne Modernisierungselemente:

Modernisierungselemente	Max. zu vergebende Punkte
Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung	4
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2
Modern. der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2
Modernisierung der Heizungsanlage	2
Wärmedämmung der Außenwände	4
Modernisierung der Bäder / WC	2
Modernisierung des Innenausbau (Decken, Fußböden, Treppen)	2
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	2

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden also die zum Stichtag oder der kurz vor dem Stichtag durchgeführten wesentlichen Modernisierungen in ein Punktraster eingeordnet. Liegen die Maßnahmen weiter zurück, wird geprüft, ob nicht weniger als die maximal zu vergebenden Punkte anzusetzen sind. Sofern nicht modernisierte Bauelemente noch zeitgemäßen Ansprüchen genügen, werden entsprechende Punkte vergeben. Die Einordnung findet nach dem Modernisierungsgrad der einzelnen Elemente statt.⁴⁶

Aus den für die einzelnen Modernisierungselemente vergebenen Punkten wird eine Gesamtpunktzahl für die Modernisierung (Modernisierungspunkte) gebildet. Der Modernisierungsgrad ist nachfolgend eingeteilt.

Gesamtpunktzahl	Modernisierungsgrad
0 - 1	nicht modernisiert
2 - 5	kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung
6 - 10	mittlerer Modernisierungsgrad
11 - 17	überwiegend modernisiert
18 - 20	umfassend modernisiert

Modernisierungselemente	Max.
Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung	0/4
Modernisierung der Fenster und Außentüren	0/2
Modern. der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	0/2
Modernisierung der Heizungsanlage	1/2
Wärmedämmung der Außenwände	0/4
Modernisierung der Bäder / WC	0/2
Modernisierung des Innenausbaus (Decken, Fußböden, Treppen)	0/2
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	1/2
Summe:	2/20

Im Rahmen der Bewertung wurde geprüft, ob die durchgeführten Modernisierungen den Anforderungen der ImmoWertV zur Vergabe von Modernisierungspunkten entsprechen. Nach sachverständiger Würdigung ist festzustellen, dass die vorhandenen Maßnahmen zwar einzelne Verbesserungen darstellen, jedoch in Art, Umfang oder Aktualität nicht das Niveau einer vollwertigen, zeitgemäßen Modernisierung erreichen. Teilmodernisierungen, punktuelle Erneuerungen oder Maßnahmen, die nach heutigen technischen, energetischen oder marktüblichen Standards nicht mehr als „modern“ einzustufen sind (z. B. ältere Heizungsanlagen, überholte Fensterqualitäten oder nur abschnittsweise erneuerte Leitungsstränge), erfüllen die Voraussetzungen der ImmoWertV für die Vergabe von Modernisierungspunkten nicht. Aus diesem Grund werden trotz vorhandener Modernisierungsanteile entsprechende Punkte angesetzt. Die Bewertung orientiert sich damit an einer sachgerechten, marktüblichen und normkonformen Einordnung des tatsächlichen Modernisierungsgrades des Gebäudes.

Aus Art und Umfang der durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen (Tabelle unter Kapitel 7.2.3) sowie auf der Grundlage der sachverständigen Einschätzung des gesamten Gebäudes ergibt sich ein insgesamt **gegenstandsloser Modernisierungsgrad** des Bewertungsobjekts mit **2 Modernisierungspunkt(en)**.

⁴⁶ SW-RL Anlage 4

7.2.5. Berechnung der Restnutzungsdauer

Der Berechnung der Restnutzungsdauer liegt ein auf diesem **geringfügigen** Modernisierungsgrad mit 2 Modernisierungspunkt(en) basierender Modellansatz zugrunde, der sich an Anlage 2, II.2 zu §12 Abs. 5 Satz 1 ImmoWertV 2021 orientiert. Das Modell geht davon aus, dass die Restnutzungsdauer auf maximal 70% (bei kernsanierten Objekten bis zu 90%) der jeweiligen Gesamtnutzungsdauer gestreckt wird. Durch eine Kernsanierung wird das Gebäude in einen Zustand versetzt, der nahezu einem neuen Gebäude entspricht. Bei einer Kernsanierung ist als Baujahr das Jahr der fachgerechten Sanierung zugrunde zu legen. Die teilweise noch verbliebene alte Bausubstanz oder der von neuen Gebäuden abweichende Zustand z. B. des Kellers ist durch einen Abschlag zu berücksichtigen.⁴⁷

Die Restnutzungsdauer wird anhand nachfolgender Formel berechnet.

$$RND = a \cdot \frac{\text{Alter}^2}{GND} - b \cdot \text{Alter} + c \cdot GND$$

Die zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer verwendete Formel stellt ein modellhaftes Verfahren dar, das für typische Gebäudealter innerhalb der angesetzten technischen Gesamtnutzungsdauer (GND) konzipiert wurde. Die Formel bildet den altersbedingten Wertverzehr über eine mathematische Kurve ab, deren Parameter auf übliche Lebensdauern und marktgängige Gebäudezustände abgestimmt sind.

Überschreitet das tatsächliche Gebäudealter die technische Gesamtnutzungsdauer, verlässt man den Anwendungsbereich, für den die Formel mathematisch und sachlich vorgesehen ist. In solchen Fällen würde die Formel aufgrund ihrer Struktur (insbesondere des quadratischen Altersanteils) zu unrealistischen oder sogar steigenden wirtschaftlichen Restnutzungsdauern führen, obwohl ein sehr hohes Gebäudealter in der Realität regelmäßig mit einer fortgeschrittenen wirtschaftlichen Überalterung einhergeht.

Um diese systembedingten Verzerrungen zu vermeiden, wird das Gebäudealter bei der Berechnung auf die technische Gesamtnutzungsdauer begrenzt. Die technische Gesamtnutzungsdauer stellt dabei den oberen Rahmen dar, innerhalb dessen die Formel valide Ergebnisse liefert. Die Begrenzung gewährleistet, dass die wirtschaftliche Restnutzungsdauer weiterhin plausibel, marktgerecht und mit den tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes vereinbar bleibt.

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer stellt eine sachverständige Prognose dar, die auf den typischen Lebensdauern vergleichbarer Baualtersklassen, den erkennbaren baulichen Gegebenheiten sowie der fachlichen Erfahrung des Sachverständigen basiert. Sie ist keine exakt messbare Größe, sondern eine fachlich begründete, wahrscheinliche Annahme über den Zeitraum, in dem das Gebäude voraussichtlich noch wirtschaftlich nutzbar ist. Unvorhersehbare zukünftige Entwicklungen können diese Einschätzung verändern, ohne dass dies die grundsätzliche Plausibilität der Prognose beeinträchtigt.

⁴⁷ Anlage 2, II.2 zu §12 Abs. 5 Satz 1 ImmoWertV

RND = Restnutzungsdauer

GND = Gesamtnutzungsdauer

a, b, c = Faktoren

Modernisierungs- punkte	a	b	c	Ab einem rel. Alter von
0	1,2500	2,6250	1,5250	60 %
1	1,2500	2,6250	1,5250	60 %
2	1,0767	2,2757	1,3878	55 %
3	0,9033	1,9263	1,2505	55 %
4	0,7300	1,5770	1,1133	40 %
5	0,6725	1,4578	1,0850	35 %
6	0,6150	1,3385	1,0567	30 %
7	0,5575	1,2193	1,0283	25 %
8	0,5000	1,1000	1,000	20 %
9	0,4660	1,0270	0,9906	19 %
10	0,4320	0,9540	0,9811	18 %
11	0,3980	0,8810	0,9717	17 %
12	0,3640	0,8810	0,9622	16 %
13	0,3300	0,7350	0,9528	15 %
14	0,3040	0,6760	0,9506	14 %
15	0,2780	0,6170	0,9485	13 %
16	0,2520	0,5580	0,9463	12 %
17	0,2260	0,4990	0,9442	11 %
18	0,2000	0,4400	0,9420	10 %
19	0,2000	0,4400	0,9420	10 %
20	0,2000	0,4400	0,9420	10 %

Dabei ist zu beachten, dass Modernisierungen erst ab einem bestimmten Alter der baulichen Anlagen Auswirkungen auf die Restnutzungsdauer haben. Aus diesem Grund ist die Formel in Abhängigkeit von der anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer erst ab einem bestimmten Alter (relatives Alter) anwendbar. Dieses relative Alter wird anhand der nachfolgenden Formel bestimmt.

$$\frac{\text{Alter}}{\text{GND}} \cdot 100 \%$$

$$\frac{95}{80} \cdot 100 \% = 118,75 \%$$

Das relative Alter des Gebäudes beträgt 119 % (gerundet). Dieser Wert liegt oberhalb des in der Tabelle angegebenen Wertes, daher ist die Formel anwendbar.⁴⁸

⁴⁸ Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV), Anlage 2 (zu § 12 Absatz 5 Satz 1) Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer von Wohngebäuden bei Modernisierungen

$$RND = a \cdot \frac{Alter^2}{GND} - b \cdot Alter + c \cdot GND$$

$$RND = 1,0767 \cdot \frac{80^2}{80} - 2,2757 \cdot 80 + 1,3878 \cdot 80$$

$$RND = 15,1$$

In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre)
- dem „vorläufigen rechnerischen“ Gebäudealter (2026 – 1931 = 95 Jahre)
- der sich daraus ergebenden „vorläufigen rechnerischen“ Restnutzungsdauer (80 Jahre – 95 Jahre = 0 Jahre)
- dem **gegenstandslosen** Modernisierungsgrad mit **1** Modernisierungspunkt(en)

ergibt sich für das Gebäude eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 15 Jahren.

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer (15 Jahre) ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von (80 Jahre – 15 Jahre) 65 Jahren. Aus dem fiktiven Gebäudealter ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2026 – 65 Jahre) 1961.

Entsprechend der vorstehenden differenzierten Ermittlung wird für das Bewertungsobjekt

- eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 15 Jahren
- ein fiktives Baujahr 1961

zugrunde gelegt.

Zusammenfassend spiegelt das ermittelte Ergebnis den Zustand der Immobilie präzise wider und bestätigt die fachlich fundierte Einschätzung, die auf jahrelanger Erfahrung und gründlicher Analyse basiert. Die durchgeführten Berechnungen sowie die detaillierte Bewertung sämtlicher relevanter Faktoren stehen in vollem Einklang mit dem tatsächlichen Zustand und den marktüblichen Gegebenheiten, sodass das Gutachten eine zuverlässige und belastbare Grundlage für weitere Entscheidungen darstellt. Es wurden ausschließlich zerstörungsfreie Untersuchungen vorgenommen, aus denen eine sachverständige Würdigung abgeleitet wurde, die den Zustand der Immobilie umfassend und objektiv bewertet.

8. Nachfolgenutzung des Gebäudes

8.1. Mögliche alternative Nachfolgenutzungen des Gebäudes

Die Nachfolgenutzung eines Gebäudes bezieht sich auf die neue, alternative Nutzung eines bereits bestehenden Gebäudes, wenn es für seine ursprüngliche Funktion nicht mehr benötigt wird oder diese nicht mehr wirtschaftlich oder praktisch umsetzbar ist. Die Nachfolgenutzung ist eine wichtige Strategie, um Leerstände zu vermeiden, den Wert von Immobilien zu erhalten und städtische Entwicklungsziele zu erreichen. Es kann auch dazu beitragen, historische Gebäude zu erhalten und das städtische Umfeld zu beleben.

Es gibt verschiedene Gründe, die eine Nachfolgenutzung erforderlich machen können:

1. **Veränderte Nutzungsanforderungen:** Der Bedarf an bestimmten Gebäuden oder Einrichtungen kann sich im Laufe der Zeit ändern. Ein Gebäude, das ursprünglich für industrielle Zwecke genutzt wurde, kann beispielsweise aufgrund von Veränderungen in der Wirtschaft oder der Technologie nicht mehr benötigt werden.
2. **Demografische Veränderungen:** Bevölkerungswachstum, Verlagerung von Menschen und veränderte Lebensstile können dazu führen, dass bestimmte Gebäude für ihre ursprüngliche Nutzung nicht mehr optimal geeignet sind.
3. **Städtebauliche Entwicklung:** Im Rahmen der Stadtplanung können Gebäude einem neuen städtebaulichen Konzept weichen oder Teil von Entwicklungsprojekten sein, die auf eine gemischte Nutzung abzielen.
4. **Historischer Wert:** Einige Gebäude haben einen hohen historischen oder kulturellen Wert, der es rechtfertigt, sie zu erhalten und für eine andere Nutzung zu adaptieren.

Die Nachfolgenutzung kann vielfältig sein und umfasst unter anderem:

- **Umnutzung:** Das Gebäude wird für eine andere Nutzung umgebaut, beispielsweise von einem ehemaligen Industriegebäude zu einem Bürokomplex oder einer Wohnanlage.
- **Revitalisierung:** Veraltete oder vernachlässigte Gebäude werden saniert und modernisiert, um ihren Wert zu steigern und eine attraktivere Nutzung zu ermöglichen.
- **Kulturelle und soziale Einrichtungen:** Gebäude können zu kulturellen oder sozialen Zentren, wie Museen, Gemeindezentren oder Veranstaltungsorten, umgewandelt werden.
- **Wohnraum:** Die Nachfolgenutzung eines Gebäudes kann auch in Wohnraum bestehen, indem beispielsweise ein ehemaliges Geschäftsgebäude zu Wohnungen umgestaltet wird.
- **Einzelhandel und Gewerbe:** Die Umwandlung von Gebäuden in Geschäfte, Restaurants oder Geschäftsflächen kann dazu beitragen, das Stadtbild zu bereichern und die lokale Wirtschaft zu stärken.

Die Nachfolgenutzung erfordert in der Regel eine sorgfältige Planung, die den baulichen Zustand, die städtebaulichen Vorgaben, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die wirtschaftliche Rentabilität berücksichtigt. Es kann eine Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren notwendig sein, um die beste Lösung für das Gebäude und seine Umgebung zu finden. Eine gut geplante und umgesetzte Nachfolgenutzung kann zu

einer nachhaltigen Entwicklung beitragen und das Potenzial von Gebäuden und städtischen Räumen optimal nutzen.

Das Bundesministerium der Finanzen verlangt nicht nur eine Bewertung der verbleibenden Nutzungsdauer des Gebäudes, sondern auch eine Einschätzung seiner möglichen zukünftigen Verwendung nach Ablauf dieser Nutzungsdauer.

Im Rahmen der Betrachtung möglicher Nachfolgenutzungen ist neben den baurechtlichen und funktionalen Voraussetzungen auch die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer Umnutzung zu beurteilen. Die hierfür erforderliche Wirtschaftlichkeitsschätzung basiert auf einer überschlägigen Bewertung der zu erwartenden Investitionskosten sowie der voraussichtlichen Erträge oder Einsparpotenziale. Aufgrund der seit Jahren deutlich steigenden Bau- und Sanierungskosten, der volatilen Materialpreise sowie der angespannten Kapazitäten im Baugewerbe ist bei Umnutzungs- oder Kernsanierungsmaßnahmen regelmäßig mit erheblichen finanziellen Aufwendungen zu rechnen. Diese Kostensteigerungen betreffen insbesondere energetische Modernisierungen, brandschutztechnische Ertüchtigungen, die Erneuerung technischer Gebäudeausrüstung sowie strukturelle Eingriffe in die Tragkonstruktion.

Vor diesem Hintergrund ist die wirtschaftliche Machbarkeit einer alternativen Nachfolgenutzung nur dann gegeben, wenn die prognostizierten Investitionskosten in einem angemessenen Verhältnis zum erzielbaren Nutzen stehen. In vielen Fällen übersteigen die erforderlichen Maßnahmen zur Herstellung eines zeitgemäßen Standards jedoch die wirtschaftlich vertretbaren Investitionsgrenzen deutlich. Die Schätzung der Wirtschaftlichkeit erfolgt daher unter Berücksichtigung typischer Kostenkennwerte, aktueller Marktentwicklungen und der erfahrungsgemäß zu erwartenden Kostenrisiken. Aus sachverständiger Sicht ist bei Gebäuden mit erheblichem Modernisierungs- oder Sanierungsstau häufig davon auszugehen, dass eine Umnutzung oder umfassende Revitalisierung nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn die bauliche Ausgangssituation nicht geeignet ist, die heutigen technischen, energetischen und brandschutzrechtlichen Anforderungen ohne tiefgreifende Eingriffe zu erfüllen.

Die wirtschaftliche Bewertung führt somit zu dem Ergebnis, dass die erforderlichen Investitionen für eine alternative Nutzung in vielen Fällen den potenziellen wirtschaftlichen Nutzen übersteigen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Baupreisentwicklung und der zu erwartenden Kostenrisiken erscheint ein Abriss und anschließender Neubau oftmals als die wirtschaftlich sinnvollere Option.

8.2. Marktübliche Mieten und Mietprognosen: Potenziale für die Nachfolgenutzung

Um potenzielle Mieteinnahmen bei einer Nachfolgenutzung fundiert einzuschätzen, werden die am Markt beobachteten, lageabhängigen Preise je Nutzungsart sowie deren historisches und prognostiziertes Mietwachstum herangezogen. Diese Indikatoren bieten einen wertvollen Rahmen, um zukünftige Einnahmen realistisch abzuschätzen. Dabei spielen sowohl aktuelle Trends als auch historische Entwicklungen eine wesentliche Rolle, um ein belastbares Bild der zu erwartenden Mieteinnahmen zu erstellen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Mieteinnahmen von mehreren Faktoren abhängen. Zu den wesentlichen Einflussfaktoren gehören:

- Lage der Immobilie: Immobilien in zentralen und gut angebundenen Lagen erzielen typischerweise höhere Mieten als solche in peripheren oder weniger gut erschlossenen Gebieten. Dies liegt daran, dass zentrale Lagen eine höhere Nachfrage und bessere Zugänglichkeit bieten.
- Gebäudebeschaffenheit und -alter: Neuere Gebäude oder solche, die gut instandgehalten wurden, sind oft attraktiver für potenzielle Mieter und können daher höhere Mieten erzielen. Modernisierungen und Renovierungen, die den Standard und die Energieeffizienz verbessern, tragen ebenfalls zu höheren Mieteinnahmen bei.
- Marktentwicklung und wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Die allgemeine wirtschaftliche Lage, wie zum Beispiel Arbeitslosenquote, Einkommensniveau und wirtschaftliches Wachstum, hat einen erheblichen Einfluss auf die Nachfrage nach Mietobjekten und damit auf die Mieteinnahmen. In wirtschaftlich starken Regionen mit stabilem oder steigendem Einkommen können höhere Mieten durchgesetzt werden.
- Infrastruktur und Annehmlichkeiten: Immobilien, die sich in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren, Schulen, Krankenhäusern und anderen wichtigen Einrichtungen befinden, sind für Mieter besonders attraktiv. Eine gute Infrastruktur erhöht die Lebensqualität und damit die Bereitschaft, höhere Mieten zu zahlen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen: Mietrechtsänderungen, wie z.B. Mietpreisbremse, energetische Sanierungspflichten oder Regelungen zur Mietpreisanpassung, beeinflussen die Höhe und die Entwicklung der Mieteinnahmen. Änderungen in der Gesetzgebung können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die erzielbaren Mieten haben.
- Angebot und Nachfrage auf dem Immobilienmarkt: Die Verfügbarkeit von vergleichbaren Mietobjekten in der Region beeinflusst die erzielbaren Mieteinnahmen. Bei einem knappen Angebot und hoher Nachfrage können Mieten leichter erhöht werden, während ein Überangebot zu sinkenden Mieten führen kann.

Die Mieten in Deutschland steigen weiterhin. Laut dem Statistischen Bundesamt erreichte der Index für die Entwicklung der Wohnungsmieten in der Bundesrepublik im November 2024 einen Wert von 108,2 Punkten, was einem Anstieg von etwa 8,2 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2020 (Index = 100) entspricht.⁴⁹

⁴⁹ Vgl. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/609521/umfrage/monatlicher-mietindex-fuer-deutschland>, Einsicht 10.01.2025

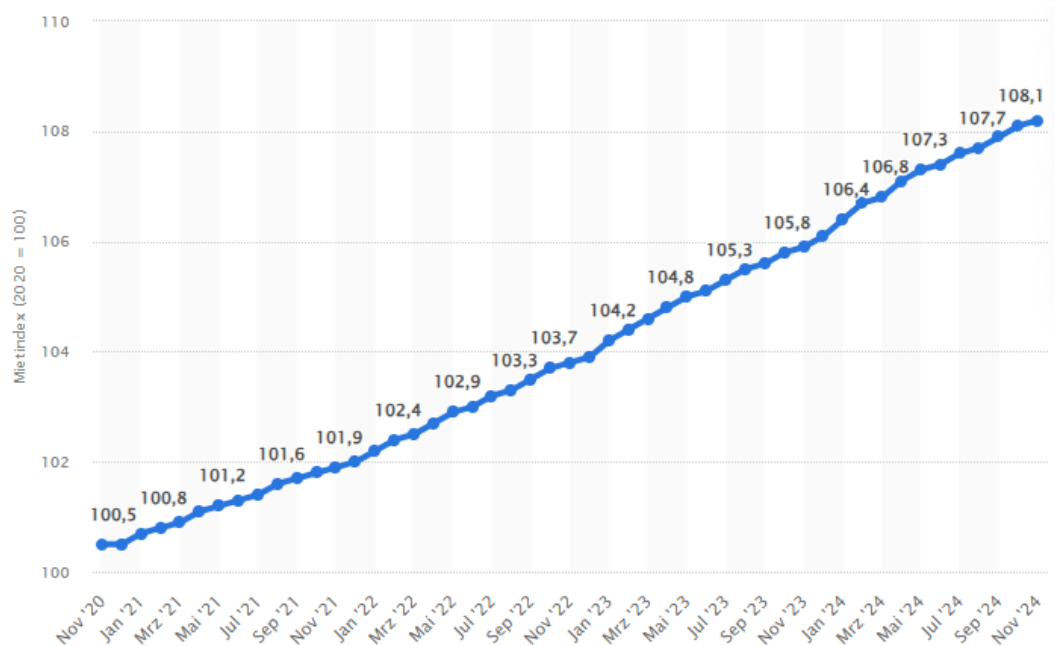


Abbildung 7: Mietpreisentwicklungen in Deutschland⁵⁰

Ebenso stellt eine Auswertung der Deutschen Bundesbank auf nachfolgender Abbildung 8 dar, dass die Mieten im Vergleich zum Jahr 2004 erheblich gestiegen sind.

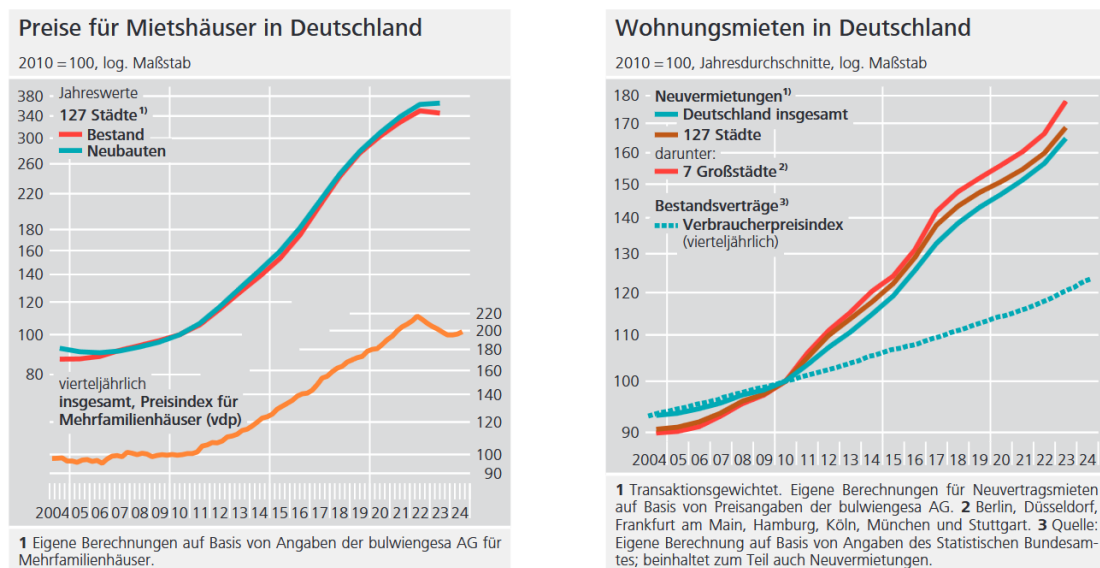


Abbildung 8: Preise für Mietshäuser und Wohnungsmieten in Deutschland⁵¹

Ein Bericht von PROfinance vom 06. Januar 2025 bekräftigt, dass die Mieten weiter steigen dürften. Neubauten, die weniger strengen Regulierungen unterliegen, werden von dieser Entwicklung besonders betroffen sein. Auch bei Neuvertragsmieten werden deutliche Anstiege erwartet. Dies liegt unter anderem auch an der geringen Leerstandsquote. Diese liegt in Deutschland im Durchschnitt bei lediglich 2,5 %. In Großstädten wie beispielsweise Berlin,

⁵⁰ Vgl. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/609521/umfrage/monatlicher-mietindex-fuer-deutschland>, Einsicht 10.01.2025

⁵¹

Vgl.

<https://www.bundesbank.de/resource/blob/615238/0eba9ebe565e714767f0594591be2d5c/472B63F073F071307366337C94F8C870/06-wohnungsmieten-data.pdf>, Einsicht 10.01.2025

liegt diese sogar bei lediglich 1%. Dies weist auf einen äußerst angespannten Wohnungsmarkt mit geringem Angebot und hoher Nachfrage hin. Auch führt der Rückgang von Neubauten zu diesem Trend. Das Ziel der Bundesregierung, von jährlichen 400.000 Neubauwohnungen, ist bisher nicht realistisch umgesetzt worden. Zum Zeitpunkt Oktober 2024 wurden nur circa 175.000 Wohnungen genehmigt.⁵²

Abschließend bestätigt auch die Auswertung Immobilienscout24 einen steigenden Anstieg der Mieten für Wohnungen in Deutschland, welche in nachfolgender Abbildung 9 und Tabelle 2 abgebildet und dargestellt sind.

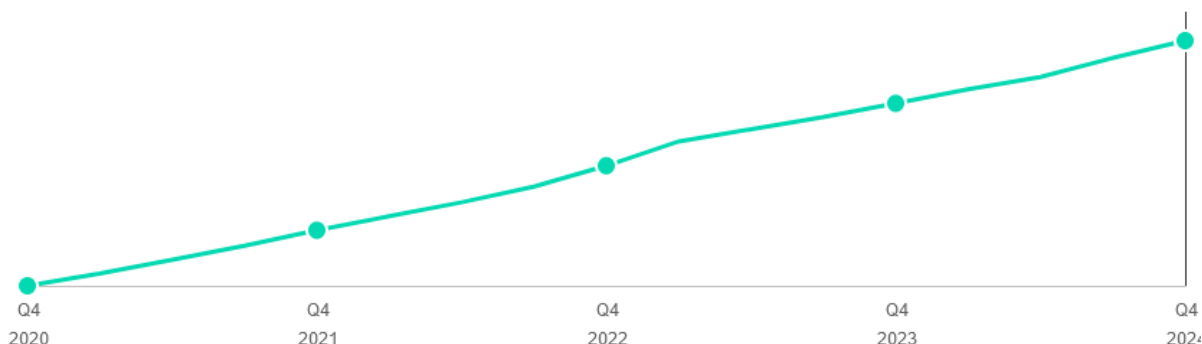


Abbildung 9: Entwicklung der Mietpreise für Wohnraum in Deutschland⁵³

Dabei ist anzumerken, dass es sich hierbei um angebotene Immobilien auf diesem Portal handelt.

Tabelle 2: Tabellarische Darstellung der Angebotsmieten für Wohnraum und deren Veränderung zum Vorjahr

Zeitraum	Durchschn. Miete	Veränderung
4. Quartal 2020	7,27 €/m²	-
4. Quartal 2021	7,59 €/m²	+ 4,4 % (zu Q4 2020)
4. Quartal 2022	7,96 €/m²	+ 4,9 % (zu Q4 (2021))
4. Quartal 2023	8,32 €/m²	+ 4,5 % (zu Q4 2022)
4. Quartal 2024	8,68 €/m²	+ 4,3 % (zu Q4 2023)

Dabei sind liegen die niedrigsten bzw. höchsten Werte bei 4,32 €/m² und 36,88 €/m². Es wird dabei jedoch unterstellt, dass das obere Ende der Mietspanne jeweils nur durch einen Neubau bzw. ein relativ junges Gebäude mit guter Ausstattung nachhaltig zu erzielen ist. Neubauten bieten oft moderne Annehmlichkeiten, energieeffiziente Systeme und attraktive Designs, die höhere Mietpreise rechtfertigen. In älteren Gebäuden kann es erforderlich sein, umfangreiche Renovierungen oder Modernisierungen durchzuführen, um ähnliche Mieterträge zu erreichen.

Miethöhen oberhalb der ortsüblichen Miete können weder im Bestand noch bei der Beurteilung potenzieller Nachfolgenutzungen Grundlage für eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sein. Im Fokus liegt daher die Berücksichtigung marktüblicher Vergleichsmieten. Die Orientierung an ortsüblichen Mieten gewährleistet, dass die Prognose realistisch und marktkonform bleibt. Zur Wahrung einer unabhängigen und objektiven Ermittlung wurden der gezahlte Kaufpreis sowie die bestehenden Mietverträge nicht in die Bewertung einbezogen.

⁵² Vgl. <https://www.profinance.de/wissenswertes/news/entwicklung-der-immobilienpreise-und-mieten-in-deutschland-2024-2025/>, Einsicht 10.01.2025

⁵³ Vgl. Immobilienscout24.de

Aufgrund der vorangegangenen Analyse und Auswertung der Mietentwicklung aus den vergangenen Jahren, sowie die Einflüsse durch mangelnden Wohnungsneubau und die sehr niedrige Leerstandsquote kann ein weiterer Zuwachs der Mieten von circa 3-5 % pro Jahr prognostiziert werden.

Der aktuelle Mietspiegel für Sindelfingen weist eine Durchschnittsmiete von 15,58 Euro pro Quadratmeter aus. In den beliebtesten Lagen werden Mietpreise von durchschnittlich 18,79 Euro pro Quadratmeter aufgerufen und in günstigen Lagen beträgt die Miete pro qm 13,27 Euro in Sindelfingen.⁵⁴ Prognostiziert mit einem Wachstum von durchschnittlich 4,0 % pro Jahr der Mietpreise, kann von einer Durchschnittsmiete von 18,96 €/m² in fünf Jahren bzw. 23,06 €/m² in zehn Jahren ausgegangen werden.

Diese prognostizierten Mietpreise, beziehen sich auf Bestandsgebäude, welche umfassend modernisiert wurden und damit den heutigen allgemeinen Standards entsprechen. Da das zu bewertende Objekt Tulpenstr. 15, 71063 Sindelfingen (WE4) und die dazugehörige Gebäudehülle (bestehend aus Dach, Fassade und Tragstruktur) nicht den heutigen energetischen Anforderungen sowie nicht den aktuellen Standards für Schall-, Brand- und Feuchteschutz entsprechen und die Attraktivität der Immobilie dadurch erheblich sinkt, ist von keiner prognostizierten Mietsteigerung auszugehen.

⁵⁴ Vgl. <https://www.immoportal.com/mietspiegel/>

9. Anerkennung durch die Finanzverwaltung und Finanzgerichtsbarkeit

Die Bestimmung des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG räumt dem Steuerpflichtigen ein Wahlrecht ein, ob er sich mit dem typisierten AfA-Satz nach § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG zufrieden gibt oder eine tatsächlich kürzere Nutzungsdauer geltend macht und darlegt.⁵⁵ Auszugehen ist im Rahmen der vom Finanzamt durchzuführenden Amtsermittlung von der Schätzung des Steuerpflichtigen, solange dieser Erwägungen zugrunde liegen, wie sie ein vernünftig wirtschaftender Steuerpflichtiger üblicherweise anstellt.⁵⁶ Da im Rahmen der Schätzung des Steuerpflichtigen nicht Gewissheit über die kürzere tatsächliche Nutzungsdauer, sondern allenfalls größtmögliche Wahrscheinlichkeit verlangt werden kann, ist sie nur dann zu verwerfen, wenn sie eindeutig außerhalb des angemessenen Schätzungsrahmens liegt.⁵⁷

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Juli 2021 - IX R 25/19 in letzter Instanz für Recht erkannt:

1. Der Steuerpflichtige kann sich zur Darlegung der verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer eines zur Einkünfteerzielung genutzten Gebäudes (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG) jeder Darlegungsmethode bedienen, die im Einzelfall zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheint; erforderlich ist insoweit, dass aufgrund der Darlegungen des Steuerpflichtigen der Zeitraum, in dem das maßgebliche Gebäude voraussichtlich seiner Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden kann, mit hinreichender Sicherheit geschätzt werden kann.
2. Die Vorlage eines Bausubstanzgutachtens ist nicht Voraussetzung für die Anerkennung einer verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer.

Dieser Rechtsprechung des BFH vom 28. Juli 2021 schlossen sich bisher alle Finanzgerichte an.

Darauffolgend hat auch das BFH-Urteil vom 23. Januar 2024 unter Az. IX R 14/23 ergeben, dass die sachverständige Schätzung der Restnutzungsdauer eines Gebäudes nach Maßgabe der ImmoWertV rechtmäßig ist. Darin heißt es auch:

- Die sachverständige Ermittlung der Restnutzungsdauer gemäß § 6 Abs. 6 ImmoWertV 2010 (inzwischen § 4 Abs. 3 der Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14.07.2021 – ImmoWertV 2021 –, BGBl I 2021 2805) ist eine gutachterlich anerkannte Schätzungsmethode, die ohne eine gesetzliche Anordnung für steuerrechtliche Schätzungen nicht ausgeschlossen werden kann
- Begründet der Steuerpflichtige die kürzere tatsächliche Nutzungsdauer mit einer wirtschaftlichen Abnutzung oder einer auf rechtlichen Gegebenheiten beruhenden früheren Entwertung, bedarf es keiner sachverständigen Feststellungen zum technischen Verschleiß des Gebäudes, da die kürzere wirtschaftliche oder rechtliche Nutzungsdauer entweder nur bedingt oder zumeist gar nicht vom technischen Gebäudezustand abhängig ist (Korn/Strahl, NWB 2023, 3412, 3434 f.).

Das zwischendurch veröffentlichte BMF-Schreiben vom 22. Februar 2023 widerspricht deutlich bei der Wahlfreiheit der Darlegungsmethode einer kürzeren Restnutzungsdauer. Dies

⁵⁵ Vgl. Anzinger in Herrmann/Heuer/Raupach, § 7 EStG Anm. 307

⁵⁶ vgl. BFH-Urteil vom 28.07.2021 IX R 25/19, BFH/NV 2022, 108

⁵⁷ vgl. BFH-Urteil vom 28.09.1971 VIII R 73/68, BStBl. II 1972, 176; FG Köln, Urteil vom 23.01.2001, 8 K 6294/95, EFG 2001, 675

belegt auch das Urteil des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern vom 29.06.2023, Az. 2 K 290/17. Die Richter verweisen auf die freie Wahl der Darlegungsmethode gemäß dem Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem Jahre 2021.⁵⁸ Die im BMF-Schreiben vom 22. Februar 2023 geforderte Nachweismethode stehe damit im Widerspruch zur höchststrichterlichen Entscheidung des BFH. Das BMF-Schreiben vom 22.02.2023 wurde durch Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 01.12.2025 aufgehoben.

Diese Vorgehensweise wurde durch weitere Gerichtsurteile untermauert:

- Durch das Finanzgericht Münster, mit seiner Entscheidung vom 27. Januar 2022 - 1 K 1741/18⁵⁹
 - Der Nachweis einer kürzeren Restnutzungsdauer eines Gebäudes als 50 Jahre kann ggf. auch durch ein Wertgutachten geführt werden
 - Die Vorlage eines Bausubstanzgutachtens ist nicht Voraussetzung für die Anerkennung einer verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer
- Durch das Finanzgericht Köln, mit seiner Entscheidung vom 23. März 2022 – 6 K 923/20⁶⁰
 - Es ist Sache des Steuerpflichtigen, im Einzelfall eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer darzulegen und gegebenenfalls im Rahmen der ihm obliegenden Feststellungslast nachzuweisen.
 - Der Steuerpflichtige kann sich zur Darlegung der verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer eines zur Einkünfteerzielung genutzten Gebäudes jeder Darlegungsmethode bedienen, die im Einzelfall zur Führung des erforderlichen Nachweises geeignet erscheint.
 - Erforderlich ist insoweit, dass die Darlegungen des Steuerpflichtigen Aufschluss über die maßgeblichen Determinanten --z.B. technischer Verschleiß, wirtschaftliche Entwertung, rechtliche Nutzungsbeschränkungen-- geben, welche die Nutzungsdauer im Einzelfall beeinflussen, und auf deren Grundlage der Zeitraum, in dem das maßgebliche Gebäude voraussichtlich seiner Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden kann (§ 11c Abs. 1 EStDV), im Wege der Schätzung mit hinreichender Bestimmtheit zu ermitteln ist.
 - Die Vorlage eines Bausubstanzgutachtens, insbesondere die Zustandsermittlung von Immobilien mit Hilfe des sog. ERAB-Verfahrens (Verfahren zur Ermittlung des Abnutzungsvorrats von Baustoffen), seitens des Steuerpflichtigen ist keine Voraussetzung für die Anerkennung einer verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer.
- Durch das Finanzgericht Münster, mit seiner Entscheidung vom 14. Februar 2023 - 1 K 3840/19 F⁶¹
 - Ein vom Steuerpflichtigen eingeholtes Wertgutachten mit einer Ermittlung des Ertragswerts des Immobilienbestands gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV, in dem unter Berücksichtigung von Um- und Ausbau- oder Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen die Auswirkung auf die Gesamt- bzw. Restnutzungsdauer gemäß § 6 Abs. 6 ImmoWertV einzelner Gebäude

⁵⁸ vgl. BFH-Urteil vom 28.07.2021 IX R 25/19,

⁵⁹ vgl. nwb Datenbank

⁶⁰ vgl. nwb Datenbank

⁶¹ vgl. nwb Datenbank

einbezogen worden ist, kann der Ermittlung der AfA für ein Mietobjekt zugrunde gelegt werden.

- Durch das Finanzgericht Münster, mit seiner Entscheidung vom 14. Februar 2023 - 1 K 3841/19 F⁶²
 - Ein vom Steuerpflichtigen eingeholtes Wertgutachten mit einer Ermittlung des Ertragswerts des Immobilienbestands gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV, in dem unter Berücksichtigung von Um- und Ausbau- oder Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen die Auswirkung auf die Gesamt- bzw. Restnutzungsdauer gemäß § 6 Abs. 6 ImmoWertV einzelner Gebäude einbezogen worden ist, kann der Ermittlung der AfA für ein Mietobjekt zugrunde gelegt werden.
- Durch das Finanzgericht Münster, mit seiner Entscheidung vom 27. April 2023 – 1 K 487/19 E⁶³
 - Auch ein vom Steuerpflichtigen eingeholtes Wertgutachten, in dem die Restnutzungsdauer eines Mietobjekts nach der Immobilienwertverordnung berechnet wird, kann der Ermittlung der AfA zugrunde gelegt werden.
- Durch das Finanzgericht Düsseldorf, mit seiner Entscheidung vom 16. August 2023 – 2 K 2449/18 E⁶⁴
 - Durch einen Sachverständigen ermittelte kürzere Restnutzungsdauer in einer Wertermittlung zur Ermittlung der Kaufpreisaufteilung in Boden- und Gebäudewert ist anwendbar.

Dem widersprechende Einwendungen, die unter Umständen der Anerkennung dieses Sachverständigengutachtens entgegenstehen könnten, sind bis dato weder von der Finanzverwaltung noch von der Finanzgerichtsbarkeit bekannt.

Dieses Gutachten ist eine sachverständige Darlegung,

- dessen Modellwahl eine sachgerechte und fundierte Ermittlung sowie die erforderliche sachverständige Würdigung des Einzelfalls ermöglicht
- dessen Berechnung nachvollziehbar und nachprüfbar ist
- die ohne methodische Mängel der ImmoWertV 2021 entspricht

Eine steuerliche und juristische Beratung durch den Sachverständigen hat nicht stattgefunden.

⁶² vgl. nwb Datenbank

⁶³ vgl. nwb Datenbank

⁶⁴ vgl. nwb Datenbank

10. Zusammenfassung und Schlusserklärung des Sachverständigen

Die Ermittlung der Restnutzungsdauer ist ein entscheidender Schritt in der Bewertung von Immobilien und spielt eine entscheidende Rolle bei verschiedenen rechtlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen. In diesem Zusammenhang ist die ImmoWertV 2021 die vorherrschende und gesetzlich anerkannte Methode zur Berechnung der Restnutzungsdauer von Immobilien.

Die ImmoWertV 2021 bietet klare Richtlinien und verbindliche Vorschriften, die es den Sachverständigen ermöglichen, eine zuverlässige und vergleichbare Ermittlung der Restnutzungsdauer durchzuführen. Diese Methode berücksichtigt umfassend die verschiedenen Aspekte, die für die Bestimmung der Restnutzungsdauer einer Immobilie von Bedeutung sind, einschließlich der aktuellen technischen Standards, der Marktsituation und der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Die Einhaltung der ImmoWertV 2021 ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch aus praktischen Gründen von großer Bedeutung. Sie stellt sicher, dass die Ermittlung der Restnutzungsdauer auf einer objektiven, nachvollziehbaren und rechtlich anerkannten Grundlage erfolgt.

In diesem speziellen Fall ist es daher aus fachlicher Einschätzung, sowie der einschlägigen Fachliteratur, unter anderem nach Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Kleiber empfehlenswert, die ImmoWertV 2021 als die maßgebliche Methode für die Ermittlung der Restnutzungsdauer heranzuziehen. Dies gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und die Zuverlässigkeit der ermittelten Restnutzungsdauer, was für rechtliche und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse von großer Bedeutung ist. Dies stellt sicher, dass die Interessen aller beteiligten Parteien geschützt sind und eine genaue und verlässliche Ermittlung der Restnutzungsdauer gewährleistet ist.

Zum Zwecke der Wertermittlung, der Investitionsplanung bzw. Instandhaltungsstrategie sowie evtl. steuerlicher Gesichtspunkte ist die wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 15 Jahren zugrunde zu legen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass – trotz fortlaufender Tätigkeit wirtschaftlich zumutbarer Investitionen - nach Ablauf der Restnutzungsdauer eine Vermietung des Gebäudes im Bestand nicht mehr wirtschaftlich ist.

Dieses Gutachten ist nur mit der Originalunterschrift gültig. Die dem Sachverständigen überlassenen Materialien und eine Ausfertigung dieses Gutachtens werden archiviert. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre. Der Sachverständige erklärt, dass er dieses Gutachten in seiner Verantwortung, frei von jeder Bindung, ohne persönliches Interesse am Ergebnis und ohne die Verfolgung von wirtschaftlichen Interessen Dritter oder im Auftrag Dritter erstellt hat. Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine der Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. Der Sachverständige erklärt, dass er das Gutachten ohne die Mitwirkung Dritter erstellt hat.

Wir, die BeMa Immobilien, erklären hiermit, dass wir die sachverständige Begutachtung des Gebäudes eigenständig, vollständig unabhängig von Dritten und nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt haben.



Leonberg, den 25.07.2026

Bernhard Mathes, M. Eng.

Zertifizierter Sachverständige/Immobiliengutachter nach DIN EN ISO/ IEC 17024 nach dem akkreditierten Institut für Qualitätssicherung & Zertifizierung – IQ-ZERT GmbH & Co. KG (Zertifikat Nr. S 1414) und DIAZert (Zertifikat Nr. DIA-IB-1187)

Leonberg, den 25.07.2026

Joanna Mathes, M. Sc.

Sachverständige mit Masterabschluss im Bauingenieurwesen

Schwerpunkt: Renovierung und Modernisierung von Altbauten

Die Mitwirkung erfolgte ausschließlich unterstützend. Die sachverständige Verantwortung liegt beim unterzeichnenden Sachverständigen Bernhard Mathes.



Anlagen

Grundrisse

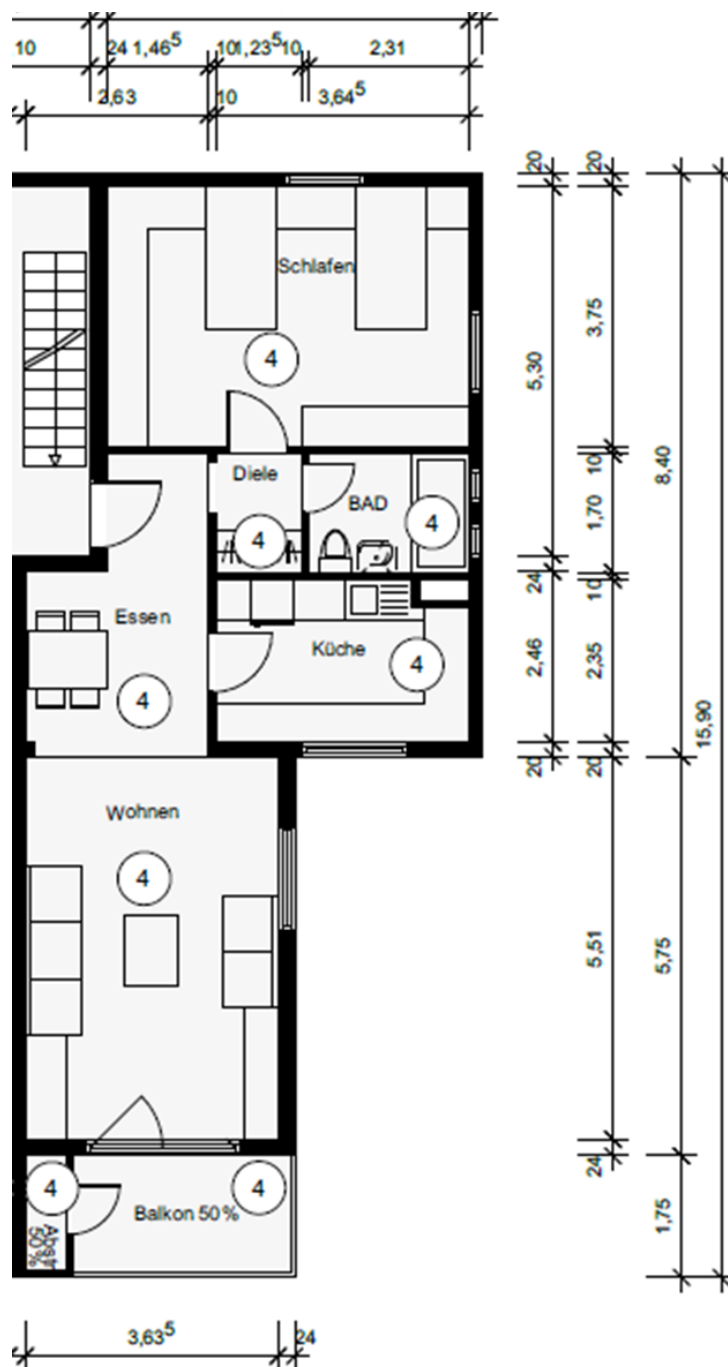


Abbildung 10: Grundriss Wohnung Nr. 4

Objektbilder der Vor-Ort-Besichtigung vom 31.07.2026



Abbildung 11: Außenansicht



Abbildung 12: Hauseingang



Abbildung 13: Treppenhaus, Erdgeschoss



Abbildung 14: Treppenhaus, Obergeschoss



Abbildung 15: Treppenhaus, Dachgeschoss



Abbildung 16: Wohnungseingang, Wohnung Nr. 4



Abbildung 17: Wohnzimmer



Abbildung 18: Balkon



Abbildung 19: Schlafzimmer



Abbildung 20: Küche



Abbildung 21: Badezimmer

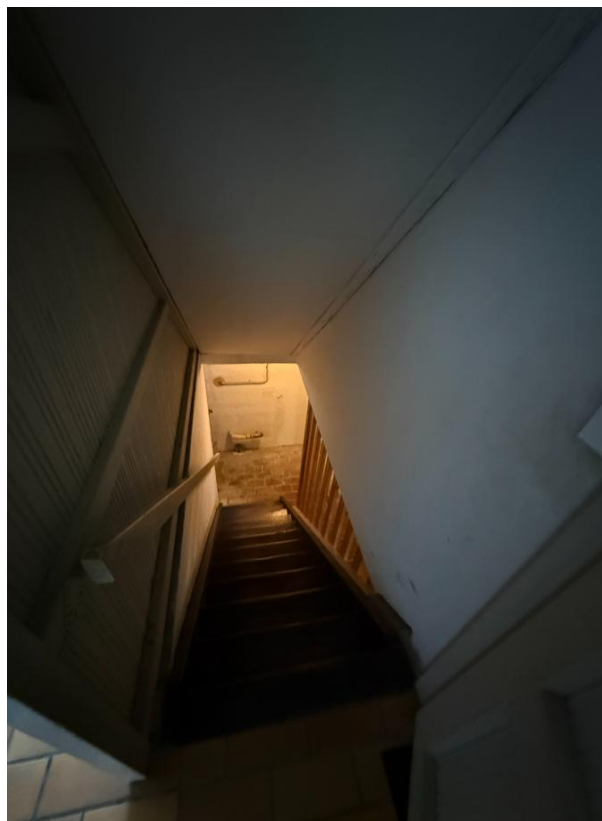


Abbildung 22: Kellertreppen



Abbildung 23: Kellerflur



Abbildung 24: Kellerraume I



Abbildung 25: Kellerräume II

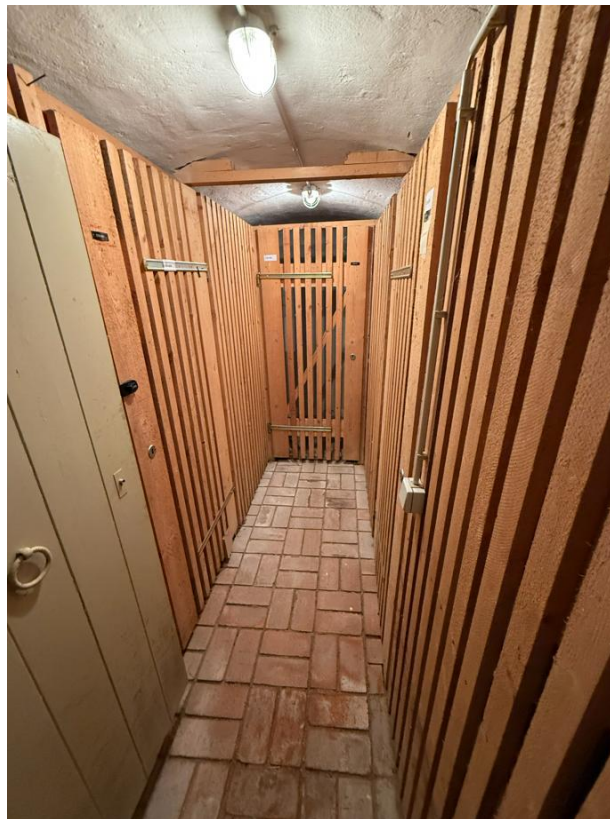


Abbildung 26: Kellerräume III



Abbildung 27: Waschküche

Objektbilder (vom Eigentümer zur Verfügung gestellt)



Abbildung 28: Außenansicht



Abbildung 29: Treppenhaus I



Abbildung 30: Treppenhaus II



Abbildung 31: Wohnzimmer



Abbildung 32: Schlafzimmer



Abbildung 33: Küche



Abbildung 34: Badezimmer

Energieausweis

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ¹ 18. November 2013

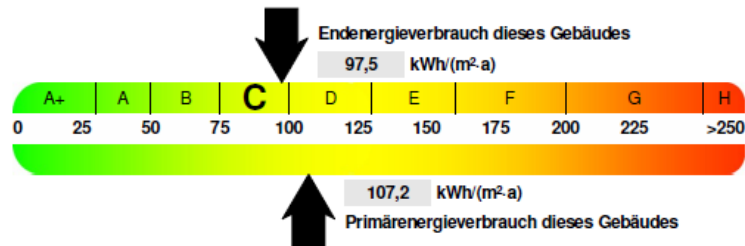
Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Registriernummer ²

BW-2018-002312963

3

Energieverbrauch



Endenergieverbrauch dieses Gebäudes

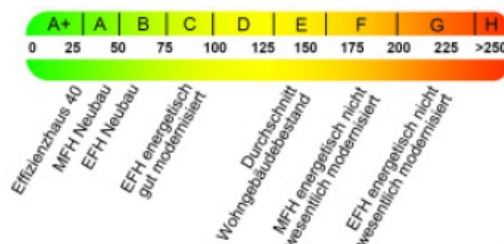
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

97,5 kWh/(m²·a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum		Energieträger ³	Primär- energie- faktor-	Energieverbrauch [kWh]	Anteil Warmwasser [kWh]	Anteil Heizung [kWh]	Klima- faktor
von	bis						
01.01.2015	31.12.2017	Erdgas E	1,10	124972	20530	104442	1,05

Vergleichswerte Endenergie



Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A_{n0}) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

¹ siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

² siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

³ gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kuhlpauschale in kWh

⁴ EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Lageplan

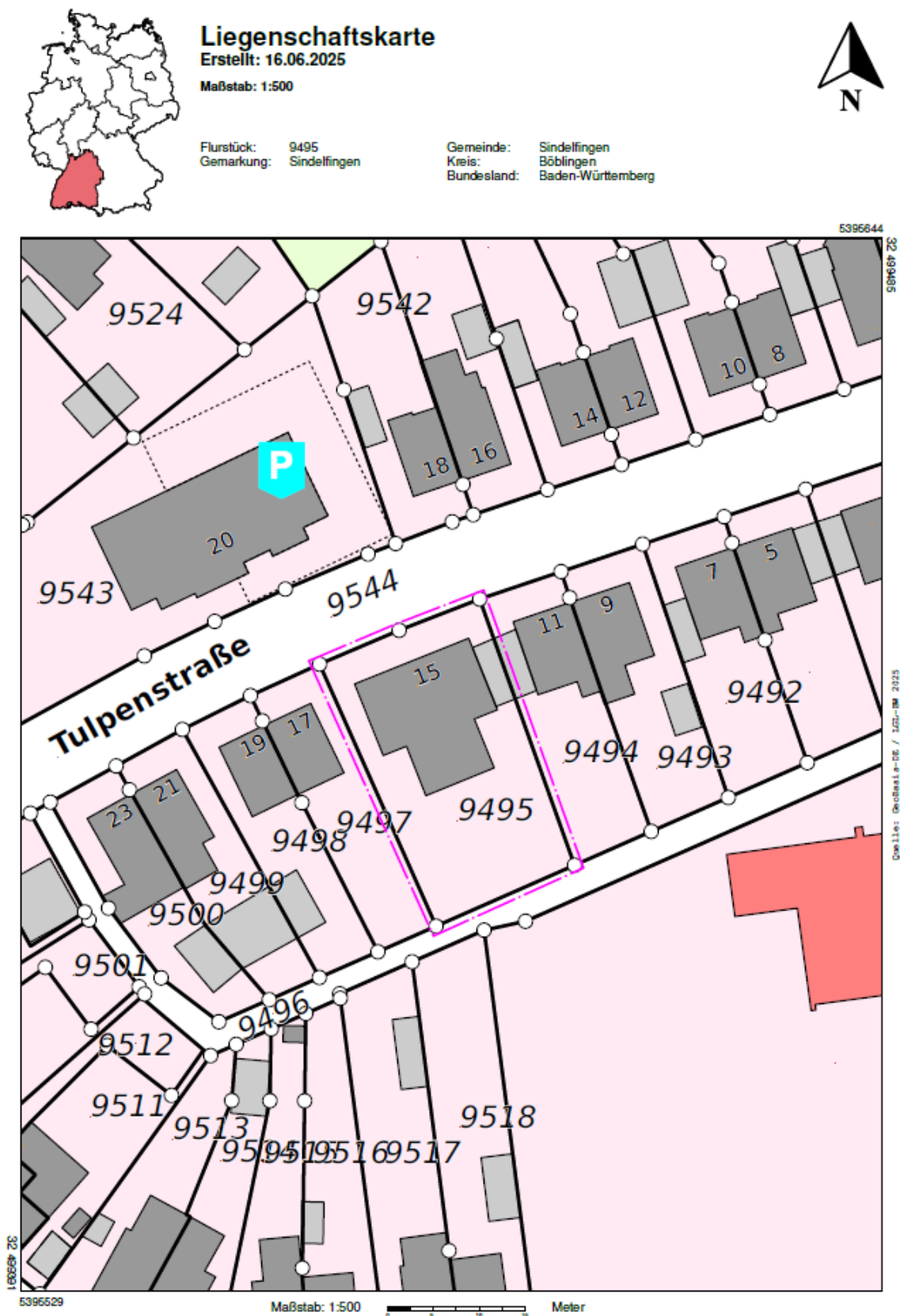


Abbildung 35: Liegenschaftskarte